

COTIZACIÓN DE LA PÓLIZA

Asegurado

OCOBO CONSTRUCCIONES S.A.S y/o contratistas y/o subcontratistas

Propiedad asegurada

Construcción de edificio destinado a Hotel con 1 subsuelo/subsuelos y 6 piso/pisos de alto.

Sitio de la obra

KM 10 Vía Manzanillo del Mar, Cartagena de Indias, Bolívar, Colombia. Cartagena de Indias. Bolivar. Coordenadas (10.529685111, -75.49117043)

Límite territorial, legislación y jurisdicción

Colombia

Moneda

COP

Período del seguro

Período de obras:

Desde: 4/16/2026 hora local estándar del lugar donde ocurre el siniestro

La vigencia de la cobertura del seguro comenzará con el inicio físico de los trabajos, del descargue o del pre-almacenaje de la propiedad objeto de la cobertura del presente proyecto en el sitio o lugar donde se llevarán a cabo los trabajos asegurados, o en la fecha de inicio de vigencia prevista en la presente póliza, lo que ocurra más tarde.

Hasta: 7/14/2028 hora local estándar del lugar donde ocurre el siniestro

La cobertura de seguro finalizará en la fecha en la que hayan concluido los trabajos de construcción o en la fecha en que hayan concluido las pruebas o cuando el edificio haya sido puesto en uso o funcionamiento o haya sido entregado al principal o en la fecha en que se haya emitido o en que debería haberse emitido el certificado de recepción provisional de obra previsto en el contrato, lo que ocurra primero.

Período de mantenimiento amplio:

Desde: 7/15/2028 hora local estándar del lugar donde ocurre el siniestro

Hasta: 7/15/2029 hora local estándar del lugar donde ocurre el siniestro

Periodo de mantenimiento: 12 meses

Interés

Amparar las pérdidas o daños a los bienes objeto de la construcción por causa de un hecho súbito, accidental e imprevisto que sea consecuencia directa de la ocurrencia de cualquiera de los riesgos cubiertos, según se define a continuación:

Sección I: Todo riesgo construcción

Sección II: Responsabilidad civil extracontractual

Sección III: Terrorismo

Coberturas

Se deja constancia que los límites de indemnización de coberturas y endosos no incrementan la suma asegurada, siendo ésta el límite máximo de indemnización por evento y en el agregado por vigencia del proyecto.

Sección	Cobertura Sección I	Limite
I	Daños materiales	COP 178.427.964.110.44
I	Terremoto, temblor, maremoto y erupción volcánica	COP 178.427.964.110.44
I	Tormenta e inundación	COP 178.427.964.110.44
I	Mantenimiento amplio	COP 178.427.964.110.44
I	Remoción de escombros	COP 10.000.000.000.00
I	Huelga, motín y conmoción civil	COP 178.427.964.110.44
I	Cronograma de avance de los trabajos de construcción y/o montaje	6 semanas
I	Gastos adicionales por horas extra, trabajo nocturno, trabajo en días feriados, flete expreso, flete aéreo	COP 10.000.000.000.00
I	Obras sitas en zonas sísmicas	Aplica
I	Bienes almacenados fuera del sitio	COP 10.000.000.000.00
I	Prueba de maquinarias e instalaciones	4 semanas
I	Campamentos y almacenes de materiales de construcción	COP 10.000.000.000.00
I	Obligación relativa al almacenaje de material de construcción	Aplica
I	Medidas de seguridad contra inundaciones	Aplica
I	Protección contra incendio	Aplica
I	Transportes nacionales	COP 3.500.000.000.00
I	Siniestros en serie	100%-75%-50%-25%-0%
I	Obras civiles aseguradas recibidas o puestas en operación	COP 1.800.000.000.00
I	Propiedad existente	COP 10.000.000.000.00
I	Cimentaciones por pilotaje y tablestacados para fosas de obras	Aplica
I	Exclusión de daños y pérdidas por hundimiento y asentamiento del subsuelo	Aplica
I	Error de diseño: Opción I: LEG 2/96 hasta el valor asegurable del proyecto Opción II: LEG 3/06 hasta el 40% del valor del proyecto Opción III: LEG 3/06 hasta el 40% del valor del proyecto, incluyendo LEG 2/96 en exceso de LEG 3/06 hasta el valor total asegurable del proyecto	
I	Honorarios profesionales	COP 3.500.000.000.
I	Planos y documentos	COP 1.800.000.000.0

I	Condiciones Especiales Relativa a la Remoción de Escombros Después del Corrimiento de Tierras	Aplica
I	Gastos de extinción del siniestro	COP 3.500.000.000.
I	Actos de autoridad	COP 3.500.000.000.
I	Gastos para la preservación de bienes en caso de perdida	COP 3.500.000.000.
I	Gastos para demostrar la ocurrencia y la cuantía del siniestro	COP 3.500.000.000.
I	Incremento automático del valor del contrato, con pago de prima adicional.	Hasta el 10% del TIV inicial
I	Hurto Calificado	COP 10.000.000.000.
Sección	Cobertura Sección II	Limite
II	Responsabilidad civil extracontractual	COP 10.000.000.000.00
II	Responsabilidad civil contratistas y subcontratistas independientes	COP 10.000.000.000.00
II	Responsabilidad civil patronal	COP 5.000.000.000.00
II	Responsabilidad civil cruzada	COP 10.000.000.000.00
II	Responsabilidad civil vehículos propios y no propios	COP 5.000.000.000.00
II	Responsabilidad civil bienes bajo cuidado, tenencia y control	COP 10.000.000.000.00
II	Responsabilidad civil por contaminación, polución, filtración accidental, súbita e imprevista	COP 10.000.000.000.00
II	Vibración, eliminación o debilitamiento de elementos portantes para actividades de construcción	COP 5.000.000.000.00
II	Amparo opcional de conducciones y/o servicios subterráneos	COP 5.000.000.000.00
Sección	Cobertura Sección III	Limite
III	Terrorismo	COP 178.427.964.110.44

Deducibles

Aplicables en todo y cada evento. De afectar en un solo evento a más de un deducible, se tomará solo y únicamente el mayor.

Sección	Cobertura	Deducible
I	Terremoto, temblor, maremoto y erupción volcánica	2% del valor del proyecto al momento del siniestro, mínimo 22 SMMLV
I	Tormenta e inundación	10% de la pérdida, mínimo 21 SMMLV
I	Pruebas, mantenimiento	10% de la pérdida, mínimo 21 SMMLV
I	Error de diseño	Opción 1: 10% de la pérdida, mínimo 32 SMMLV Opción 2 y 3 15% de la pérdida, mínimo 42 SMMLV

I	Otras causas	10% de la pérdida, mínimo 21 SMMLV
Sección	Cobertura Sección II	Deducible
II	Responsabilidad civil extracontractual	10% de todo y cada reclamo, mínimo de 10 SMMLV
Sección	Cobertura Sección III	Deducible
III	Terrorismo	10% de la pérdida, mínimo 21 SMMLV

Condiciones comerciales

Prima:

Opc 1. LEG 2/96 hasta el valor asegurable del proyecto:	Tasa: 1.07‰	Prima: COP 190,917,921.60
Opc 2. LEG 3/06 hasta el 40% del valor del proyecto:	Tasa: 1.15‰	Prima: COP 205,192,158.73
Opc 3. LEG 2/06 en exceso de LEG 3	Tasa: 1.20‰	Prima: COP 214,113,556.93

Opera LEG 3/06 hasta el 40% del valor del proyecto, incluyendo LEG 2/96 en exceso de LEG 3/06 hasta el valor total asegurable del proyecto:

Validez de la oferta

Los términos presentados en la presente cotización tienen validez dentro de los 15 días a partir del día de la fecha. En caso de vencer ese plazo, favor solicitar una nueva extensión para el mantenimiento de la oferta, de lo contrario los términos y condiciones cotizados, dejan de tener validez.

CONDICIONES GENERALES

Los siguientes términos y condiciones aplican a la presente póliza:

Precauciones razonables

El asegurado tomará, a su propia costa, todas las precauciones necesarias y razonables, y cumplirá con todas las recomendaciones razonables hechas por la aseguradora para prevenir la pérdida o daño a la propiedad asegurada o por cualquier responsabilidad que se derive de esta póliza, y cumplirá con todos los requisitos legales pertinentes y con las recomendaciones de los fabricantes.

Subrogación**1) Derechos de subrogación**

Si la aseguradora pagara una reclamación en virtud de esta póliza, se subrogará en todos los derechos del asegurado respecto de cualquier persona, organización o entidad en conformidad con la cláusula 2) Renuncia al derecho de subrogación.

El asegurado suscribirá y entregará instrumentos o documentos y hará todo lo que sea necesario para garantizar y hacer valer dichos derechos. Asimismo, ocurrida la pérdida o daño, el asegurado deberá abstenerse de realizar cualquier acto que perjudique los derechos de subrogación de la aseguradora.

En caso de recobro del pago por subrogación, las sumas recuperadas (incluidas, a mero título enunciativo, pero no limitadas a, los honorarios, gastos e intereses) se distribuirán entre la aseguradora y el asegurado, en el siguiente orden:

- a) Al asegurado y/o a la aseguradora por los montos que abonaron por concepto de gasto necesario para obtener el recobro
- b) Las demás sumas recobradas se dividirán entre la aseguradora y el asegurado, en la proporción en la que cada uno hubiera abonado por la pérdida subyacente.
- c) A los fines de esta cláusula, punto b), la parte de la pérdida que hubiere abonado el asegurado únicamente incluirá el deducible del asegurado o la retención por el infraseguro, tal como está previsto en la póliza.
- d) Al asegurado por lo que restare de las sumas

2) Renuncia al derecho de subrogación

La aseguradora deberá renunciar a sus derechos de subrogación contra todos los asegurados, siempre y cuando no haya habido ningún acto de incumplimiento cometido por cualquiera de los asegurados o sus representantes, que haya ocasionado cualquier pérdida o daño a cualquier otro asegurado.

Inspecciones de riesgo

La aseguradora o un agente autorizado por ella, tendrá el derecho de inspeccionar y examinar la propiedad asegurada en cualquier momento y el asegurado deberá brindar a la aseguradora todos los detalles e información pertinentes.

Modificación material del riesgo

Tan pronto tenga de ello conocimiento, cualquier asegurado deberá notificar a la aseguradora cualquier modificación material del riesgo, y tomará o procurará que se tomen, asumiendo los gastos que de ello se originaren, todas las precauciones adicionales que resulten necesarias para prevenir cualquier pérdida o daño debido a tal modificación material del riesgo.

La aseguradora no será responsable por pérdidas o daños que se deriven de una modificación material del riesgo, a menos que la aseguradora haya aceptado tal modificación material del riesgo, en cuyo caso la aseguradora, tendrá derecho a modificar el alcance de la cobertura y la prima.

Adhesión a los términos y condiciones

Toda responsabilidad de parte de la aseguradora estará sujeta a la debida observación y cumplimiento de los términos y condiciones de esta póliza, en la medida que se relacionen con cualquier medida que el asegurado deba realizar o cumplir y con la veracidad de las declaraciones y respuestas que brinde el asegurado, o que se brinden en nombre del asegurado en la solicitud del seguro, así como también a las declaraciones contenidas en las condiciones particulares de la póliza.

Notificación de reclamaciones y obligaciones del asegurado con ocasión de una ocurrencia de pérdida o daño

- 1) La responsabilidad de la aseguradora bajo de las condiciones contenidas en la presente póliza, estará sujeta al cumplimiento de lo estipulado en los numerales 2 y 3 de la presente cláusula.
- 2) En caso de cualquier ocurrencia que pudiera dar lugar a una reclamación bajo esta póliza, el asegurado deberá tan pronto como sea razonablemente practicable
 - a) Notificar a la aseguradora por escrito, indicando la naturaleza y alcance de la pérdida o daño;
 - b) Tomar todas las medidas que sean razonables, a los efectos de minimizar y evitar la extensión de la pérdida o daño;
 - c) Asegurarse de que todos los derechos contra transportistas, depositarios u otros terceros sean preservados y ejercidos debidamente;
 - d) Realizar y estar de acuerdo en realizar y permitir, que se tomen todas las medidas que sean útiles y necesarias para establecer la causa y el alcance de la pérdida o daño;
 - e) Preservar todas las partes afectadas y ponerlas a disposición para que puedan ser inspeccionadas por parte de la aseguradora, o de un agente autorizado, durante el tiempo que lo exija la aseguradora;
 - f) Informar a las autoridades policiales acerca de cualquier pérdida o daño debido a incendio, hurto o robo, o actos de cualquier persona maliciosa y prestarle toda la colaboración necesaria a las autoridades policiales; y
 - g) Suministrar toda información y prueba documental que la aseguradora pudiera requerir junto con, si fuera necesario, una declaración jurada respecto de la reclamación.
- 3) El asegurado o cualquier persona que actúe en su nombre, deberá cumplir con las recomendaciones razonables que le hiciera la aseguradora tras la notificación de cualquier pérdida o daño.
- 4) La aseguradora le reembolsará al asegurado los gastos razonablemente incurridos en el cumplimiento de sus deberes, en relación con la cláusula 2b) anterior, además de cualquier pérdida recuperable bajo cualquier sección de esta póliza.
- 5) Previa notificación y anuencia de la aseguradora, el asegurado podrá reparar los daños menores. En todos los demás casos, la aseguradora o un agente autorizado tendrán la oportunidad de inspeccionar la pérdida o daño, antes de que se efectúen las reparaciones y si la aseguradora o un agente autorizado no practica la inspección dentro de un período de tiempo razonable, el asegurado podrá proceder con la reparación o reemplazo.

Reclamaciones fraudulentas

La póliza entera será nula si:

- 1) El asegurado ha ocultado o tergiversado cualquier hecho material o circunstancia concerniente a esta póliza o a la adquisición de la misma; o
- 2) El asegurado hace cualquier intento de defraudar a la aseguradora ya sea antes, durante o después de un evento asegurado.
- 3) El asegurado no tendrá derecho a ninguna devolución de prima en el caso de que se anulara la póliza según el párrafo precedente.

Pago de la indemnización

La aseguradora pagará al asegurado cualquier monto debido bajo esta póliza un mes después que el asegurado logre demostrar la cuantía y ocurrencia del siniestro.

Otros seguros

Si al momento de realizar un reclamo, bajo los términos de la presente póliza, existiera cualquier otro seguro que cubra la misma pérdida, daño o responsabilidad, la aseguradora no será responsable de abonar más que la parte proporcional de cualquier reclamación, por dicha pérdida, daño o responsabilidad.

Solicitud por escrito

Cualquier acuerdo adicional, cambios o adiciones que se hagan a esta póliza, no serán válidos, a menos que se realicen por escrito.

Arbitraje o resolución de controversias

Toda controversia o diferencia que surja entre el tomador y el la Aseguradora en la interpretación del presente Contrato, su ejecución, su cumplimiento, terminación y liquidación, se resolverá por un Tribunal de Arbitramento que se sujetará a lo dispuesto en las leyes vigentes sobre la materia y en el reglamento del centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, de acuerdo con las siguientes reglas: a.- El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros designados de común acuerdo por las partes, y a falta de este, su designación total o parcial según el caso, la efectuará el centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá ; b.- La organización interna del Tribunal se sujetará a las reglas previstas para el efecto por el centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá; c.- El Tribunal decidirá en derecho; d.- El Tribunal funcionará en la ciudad de Bogotá; e.- Para todos los efectos, se escoge el centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Límite de responsabilidad de la compañía

La responsabilidad de la compañía por todos los siniestros ocurridos durante la vigencia de la póliza no excederá del límite de valor asegurado establecido en las condiciones particulares sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula siguiente.

Cuando en las condiciones particulares se establezca un sublímite de valor asegurado por amparo, persona, daño, evento, agregado o similar, se entenderá que tal sublímite o sublímites serán el límite máximo de responsabilidad de la compañía para ellos y que, a su vez, forman parte del límite asegurado principal, es decir, que no son en adición a éste.

El límite de valor asegurado se entenderá reducido, desde el momento del siniestro, en el importe de la indemnización pagada por la compañía.

EXCLUSIONES GENERALES

En adición a las exclusiones específicas que aplican a la Sección I, Sección II y Sección III conforme establecidas en el condicionado general, la aseguradora no tendrá la obligación de indemnizar al asegurado por pérdidas, daños o responsabilidades, que directa o indirectamente resulten de o sean agravados por, o en conexión con:

- 1) Guerra, invasión, acto de enemigo extranjero, hostilidades (ya sea que se declare guerra o no), guerra civil, rebelión, revolución, insurrección, motín, conspiración, golpe militar o usurpación del poder, confiscación, nacionalización, incautación, requisa o destrucción o daño como resultado de una orden de cualquier gobierno de derecho o de facto o de cualquier autoridad pública o local.
- 2) Huelga, motín, paro patronal, disturbios, conmoción civil que tome la forma de un levantamiento popular, levantamiento militar, insurrección, rebelión, revolución, poder militar o usurpación del poder, ley marcial o estado de sitio o cualquiera de los supuestos o causas que determinan la proclamación o mantenimiento de la ley marcial o estado de sitio;
- 3) Los actos de cualquier persona que actúe en nombre o en relación con cualquier organización, en actividades dirigidas hacia el derrocamiento o influencia del gobierno de derecho mediante actos de fuerza o violencia;

- 4) Cualquier acto de terrorismo, incluidas las pérdidas, daños, o gastos de cualquier naturaleza que directa o indirectamente sean ocasionados por o se deriven de cualquier medida adoptada para controlar, prevenir o reprimir cualquier acto de terrorismo o que de cualquier manera se relacionen con cualquier acto de terrorismo. En el supuesto que se declare que cualquier parte de esta exclusión es inválida o inexigible, el resto permanecerá en plena vigencia;
- 5) Radiaciones ionizantes o contaminación por radioactividad, de cualquier combustible nuclear o desperdicio nuclear o de la combustión de combustible nuclear;
- 6) Las propiedades radioactivas, tóxicas, explosivas o de otro modo peligrosas o contaminantes, de cualquier instalación nuclear, reactor nuclear u otro ensamblaje nuclear o componente nuclear del mismo;
- 7) Cualquier arma o dispositivo que emplee fisión y/o fusión atómica o nuclear, u otra reacción similar o fuerza o material radioactivo;
- 8) Las propiedades radioactivas, tóxicas, explosivas u otras propiedades peligrosas o contaminantes de cualquier material radioactivo. La exclusión en este inciso no se extiende a pérdidas o daños a la propiedad asegurada ocasionados por isótopos radioactivos, con excepción del material nuclear, combustible nuclear, cuando dichos isótopos son empleados o preparados, transportados, almacenados o utilizados para fines comerciales, agrícolas, médicos, científicos u otros fines pacíficos similares, en los establecimientos asegurados. Esta inclusión no se aplicará a bienes, instalaciones o plantas que se encuentren dentro del ámbito de aplicación de la cláusula de exclusión NMA 1975, etc.;
- 9) Cualquier arma o dispositivo químico, biológico, bioquímico o electromagnético;
- 10) Cualquier acto negligente, doloso o fraudulento, cometido de manera maliciosa, imprudente o intencional, ya sea por acción u omisión del asegurado o sus representantes; y
- 11) Cualquier interrupción, parcial o total, no programada del trabajo, que supere las cuatro semanas, a menos que la aseguradora haya sido notificada y se haya acordado previamente la cobertura.

Carga de la prueba: en cualquier acción, litigio, juicio u otro procedimiento en que la aseguradora alegue que, por motivo de las disposiciones previstas en las exclusiones 1) a 4) anteriores, cualquier pérdida, daño o responsabilidad no se encuentra cubierta por esta póliza, la carga de la prueba respecto de que dicha pérdida, daño o responsabilidad se encuentra cubierta, le corresponderá al asegurado.

Cláusula específica para la exclusión de enfermedad transmisible

En la medida que el riesgo cubierto establecido en la presente póliza no se relacione con una enfermedad transmisible, la presente cláusula no será de aplicación.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, este seguro no dará cobertura ante cualquier pérdida, daño, responsabilidad, reclamación, costo o gasto de cualquier naturaleza, causado directamente por una enfermedad transmisible.

A modo descriptivo y solo a los efectos de esta cláusula, se entiende por enfermedad transmisible toda enfermedad que pueda ser transmitida por medio de cualquier sustancia o agente desde un organismo a cualquier otro organismo, donde:

- 1) La sustancia o el agente comprende pero no se limita, a un virus, una bacteria, un parásito u otro organismo o cualquier variación de estos, ya sea que se consideren vivos o no, entre otros; y
- 2) El método de transmisión ya sea directo o indirecto, comprende pero no se limita, entre otros, a la transmisión por aire, la transmisión por fluidos corporales, la transmisión desde o hacia cualquier superficie u objeto, sólido, líquido o gas o entre organismos; y,
- 3) La enfermedad, sustancia o el agente puede causar daños a la salud humana o al bienestar humano así como, puede causar daños, deterioro, pérdida de valor, capacidad de comercialización o pérdida del uso de la propiedad.

Son consideradas enfermedades transmisibles, sin que ello implique limitar cualquier otra enfermedad que no figure en la presente, las siguientes, que a modo ejemplificativo se detallan: inmunoprevenibles, como ser

sarampión y rubeola; respiratorias, como influenza y coronavirus; vectoriales, como por ejemplo dengue y zika y/o zoonóticas, como rabia y hantavirus.

Cláusula específica para la exclusión de propiedad cibernética y de la información

Sin perjuicio de cualquier disposición en contrario, dentro de esta póliza o cualquier endoso a la misma, esta póliza excluye cualquier:

- 1) Pérdida de información cibernética;
- 2) Pérdida, daño, responsabilidad, reclamo, costo, gasto de cualquier naturaleza causada directa o indirectamente por, contribuida por, resultante de, derivada de o en relación con cualquier pérdida por su uso, reducción de funcionalidad, reparación, reemplazo, restauración o reproducción de cualquier información, incluyendo cualquier cantidad relacionada con el valor de dicha información;

Independientemente de cualquier otra causa o evento que contribuya simultáneamente o en cualquier otra secuencia a la misma.

En el caso que alguna de cláusulas de esta póliza y los endosos que la integren considere inválida o inaplicable, el resto permanecerá en pleno vigor y efecto.

De esta póliza y los endosos que la integren reemplazan y, si entra en conflicto con cualquier otra redacción de esta póliza o cualquier respaldo que tenga relación con la pérdida de información cibernética o la información, la reemplazará.

Definiciones:

Pérdida de información cibernética significa cualquier pérdida, daño, responsabilidad, reclamo, costo o gasto de cualquier naturaleza causada directa o indirectamente por, contribuido por, como resultado de, que surja de o esté relacionado con cualquier acto cibernético o incidente cibernético, incluidos, sin limitarse, cualquier acción tomada para controlar, prevenir, reprimir o remediar cualquier acto cibernético o incidente cibernético.

Acto cibernético significa un acto no autorizado, malicioso o criminal o una serie de actos relacionados no autorizados, maliciosos o criminales, independientemente de la hora y el lugar, o la amenaza o engaño del mismo que implica el acceso, procesamiento, uso u operación de cualquier sistema informático.

Incidente cibernético significa:

- 1) Cualquier error u omisión o serie de errores u omisiones relacionados que impliquen el acceso, procesamiento, uso u operación de cualquier sistema informático; o
- 2) Cualquier indisponibilidad o falla parcial o total o serie de indisponibilidades parciales o totales relacionadas o fallas para acceder, procesar, usar u operar cualquier sistema informático.

Sistema informático significa cualquier computadora, hardware, software, sistema de comunicaciones, dispositivo electrónico (incluidos, sin limitarse, teléfono inteligente, computadora portátil, tableta, dispositivo portátil), servidor, nube o microcontrolador, incluyendo cualquier sistema similar o cualquier configuración de los mencionados anteriormente, incluidos los asociados entrada, salida, dispositivo de almacenamiento de datos, equipo de red o instalación de respaldo, propiedad u operado por el Afiliado o de cualquier otra parte.

Datos significa información, hechos, conceptos, código o cualquier otra información de cualquier tipo que se registre o transmita en una forma para ser utilizada, accedida, procesada, transmitida o almacenada por un sistema informático.

Cláusula específica para la exclusión de líneas de distribución y transmisión

Toda línea de transmisión y distribución sobre tierra, incluyendo alambres, cables, postes, pilones, torres y otras estructuras de soporte y cualquier equipo de cualquier tipo que pueda ser de apoyo a dichas instalaciones de cualquier descripción, para el propósito de transmisión o distribución de energía eléctrica, señales telefónicas o telegráficas, y todas las señales de comunicación tanto de audio como visuales.

Esta exclusión se aplica a todo equipo distinto a aquel que se encuentra en o dentro de los 300 metros (o 1,000 pies) de una estructura asegurada.

Cláusula específica para sanciones económicas

La aseguradora no proporcionará cobertura, ni estará obligada a pagar ningún siniestro ni ninguna otra prestación que pudiera exponer a la aseguradora (o cualquiera de sus compañías matrices que directa o indirectamente ostenten participaciones en la compañía aseguradora) a cualquier tipo de sanción o restricción que provenga de cualquier legislación o normativa sobre sanciones comerciales o económicas que le sean aplicables, incluidas sanciones o restricciones extraterritoriales en cuanto no contradigan la legislación aplicable a la aseguradora.

DEFINICIONES GENERALES

Asegurado

Se refiere al asegurado principal y a los demás asegurados indicados en las condiciones particulares pero solo para sus respectivos derechos e intereses.

Propiedad asegurada

Se refiere a las obras permanentes o temporales y cualquier parte de las mismas, construidas, montadas o probadas, para el cumplimiento de los contratos asegurados que se indican en las condiciones particulares de la póliza, incluido cualquier material libre de costo a ser incorporado que forme parte de los trabajos objeto de la presente cobertura, siempre que esté declarado dentro de la suma asegurada.

Deducible

Se refiere al monto a ser deducido de cualquier pago que, de otro modo debiera efectuar la aseguradora al asegurado.

Incumplimiento

Se refiere a cualquier acto de fraude, tergiversación material, reticencia material, incumplimiento de una garantía o condición, así como cualquier acto negligente, doloso o fraudulento, cometido de manera maliciosa, imprudente o intencional, ya sea por acción u omisión del asegurado o sus representantes.

Límite territorial

Se refiere al área geográfica, respecto de la cual se otorgará cobertura, en virtud de esta póliza o el lugar donde se llevarán a cabo las obras de la propiedad asegurada objeto de la cobertura, tal como se especifica en las condiciones particulares de la póliza, a menos que se defina de otra manera.

Modificación material del riesgo

Se refiere a todo cambio en la naturaleza, exposición, ubicación, montaje, instalación, construcción, ejecución y mantenimiento de los bienes objeto de la cobertura conforme a los contratos asegurados que una aseguradora razonablemente prudente consideraría esencial o relevante para considerar la aceptación del riesgo conforme y bajo los términos y condiciones de esta póliza.

Pérdida consecucional

Se refiere a cualquier pérdida económica de cualquier tipo o descripción, incluido el lucro cesante o pérdida de beneficios, la pérdida de oportunidad, pérdidas debidas a demoras o atrasos, falta de cumplimiento o desempeño, pérdida de contrato o penalidades.

Póliza

Se refiere a la propuesta, los anexos, los endosos, las secciones, las definiciones, los límites, las exclusiones y demás términos y condiciones de este documento.

Prima

Se refiere a la suma de dinero a pagar en virtud de esta póliza, calculada de conformidad con sus términos y condiciones.

Propuesta o solicitud

Se refiere a la información escrita suministrada a la aseguradora, por el asegurado, con la intención de obtener cobertura de seguro bajo esta póliza.

Representantes

Se refiere a los directores, directivos o cualquier otro individuo que tenga la facultad de ejercer control administrativo o ejecutivo sobre la ejecución de un contrato o sobre una operación o negocio, los representantes del asegurado o los encargados de la dirección técnica del proyecto.

Sitio de la obra

Se refiere a los lugares donde se desarrollará la construcción, montaje, y prueba de la propiedad asegurada, tal como se indica en las condiciones particulares de la póliza.

Suma(s) asegurada(s)

Se refiere al monto de la cobertura de seguro que se indica en las condiciones particulares de la póliza, respecto de cualquier ítem de la propiedad asegurada en particular (incluidos los sueldos, flete, derechos aduaneros, aranceles) o interés asegurado o el monto total de la cobertura de seguro que se indica en las condiciones particulares de la póliza o en un endoso, según el contexto.

Tasa de prima

Se refiere a la tasa a la que se hace referencia como tal en las condiciones particulares de la póliza, acordada entre el asegurado y la aseguradora.

Tercero

Se refiere a cualquier persona o sociedad o empresa, distinta del asegurado, distinta de los representantes legales del asegurado en ejercicio de sus funciones, y distinta de cualquier empleado del asegurado en ejercicio de sus funciones.

Valor actual (depreciado)

Se refiere al costo que sería necesario en caso de pérdida o daño, que sufra cualquier ítem o parte de la propiedad asegurada, para reemplazarlo por otro de la misma antigüedad, características y capacidad, y de marca y calidad similar, incluidos todos los materiales, sueldos, fletes, derechos aduaneros y aranceles.

Valor de reposición a nuevo

Se refiere al costo en que en caso de pérdida o destrucción total de la propiedad asegurada, se incurriría para reemplazarla por propiedad nueva de las mismas características, capacidad y calidad, o para reconstruir, volver a montar y volver a probar la propiedad asegurada, incluidos todos los materiales, costos de remontaje o reconstrucción, fletes, derechos aduaneros y aranceles.

Empleado(s)

Toda persona que mediante contrato de trabajo preste al asegurado, un contratistas y/o subcontratistas un servicio personal, remunerado y bajo su permanente dependencia o subordinación.

Asbesto(s)

El mineral en cualquier forma prescindiendo de si ha sido o no en cualquier tiempo llevado por el aire como una fibra, partícula o polvo; contenido en, o formando parte de un producto, estructura, bienes raíces, u otra propiedad personal; llevado en la ropa; inhalado o ingerido; o, transmitido por cualquier otro medio.

Reclamación(es) o reclamo(s)

Significa:

- a) Toda demanda o proceso, ya sea civil, comercial, contencioso administrativo o arbitral en contra del asegurado, para obtener la reparación de un daño patrimonial originado en un siniestro.
- b) Cualquier notificación o requerimiento escrito en contra del asegurado que pretenda la declaración de que el mismo es responsable, de un daño o pérdida como resultado o derivada de uno de los eventos previstos en los amparos de esta póliza.

SECCION I – TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN

Indemnización

La aseguradora le indemnizará al asegurado la pérdida o daño físico directo, que ocurra en forma accidental, súbita e imprevista a la propiedad asegurada, que ocurra en el sitio donde se llevan a cabo los trabajos asegurados, durante el período de seguro, debido a cualquier causa que no se encuentre expresamente excluida y que haga que la propiedad asegurada necesite ser reparada o repuesta.

El límite máximo de responsabilidad de la aseguradora en una ocurrencia, no podrá superar el monto de la suma asegurada, a menos que en la presente póliza se haya estipulado lo contrario.

Cobertura de remoción de escombros

Tras la ocurrencia de una pérdida o daño indemnizable bajo esta sección, la aseguradora indemnizará adicionalmente al asegurado hasta el monto o porcentaje indicado en las condiciones particulares de la póliza, los costos y gastos en que necesariamente se incurra para remover y disponer de los escombros, desmontar, dismantelar, demoler o apuntalar la propiedad asegurada.

Suma(s) asegurada(s)

La suma asegurada que se indica en las condiciones particulares de la póliza, no podrá ser inferior al valor de reposición a nuevo (monto total final estimado del proyecto). Sin embargo, la suma asegurada ajustada estará limitada por el monto total de la suma asegurada más el porcentaje de incremento de la suma asegurada, conforme establecido en las condiciones particulares.

En caso de cualquier indemnización bajo esta sección y sujeto al cobro de la prima adicional correspondiente, la suma asegurada será reinstaurada automáticamente.

Prima

Deberá pagarse una prima de depósito al inicio de la vigencia de esta sección, la cual se calculará multiplicando el total de la suma asegurada por la tasa de prima, a menos que se convenga otro método de cálculo en las condiciones particulares de la póliza.

Si durante el período de seguro, la suma asegurada es aumentada o disminuida, se ajustará la prima correspondientemente.

El asegurado deberá mantener la suma asegurada debidamente actualizada de acuerdo con el valor total del contrato.

El asegurado pagará a la aseguradora el monto de la prima dentro del plazo convenido, tal como se estipula en las condiciones particulares de la póliza. La falta de pago de la prima habilitará a la aseguradora a cancelar la

póliza dentro de los 30 días contados a partir de la notificación por escrito al asegurado. La mencionada cancelación no liberará al asegurado de su obligación de pagar la prima respectiva proporcionalmente al tiempo transcurrido (pro-rata temporis).

Exclusiones

En adición a las exclusiones generales aplicables a todas las secciones, quedan excluidos de la cobertura otorgada bajo la presente sección:

- 1) Los costos que sean necesarios para reemplazar, reparar o corregir la propiedad asegurada que sea defectuosa como consecuencia de cualquier falla, defecto, error u omisión en el diseño, plan o especificación, material o mano de obra; pero si cualquier parte de la propiedad asegurada que contenga dicho defecto sufre pérdida o daño, los costos excluidos serán aquellos en que el asegurado habría incurrido para reemplazar, reparar o corregir el defecto original, si tal defecto hubiese sido descubierto inmediatamente antes de la ocurrencia de la pérdida o el daño.
A los efectos de esta póliza, y no solamente para esta exclusión, queda entendido y convenido que cualquier parte de la propiedad asegurada no se considerará como dañada por el mero hecho de la existencia de cualquier defecto de diseño, plan o especificación, material o mano de obra.
- 2) Toda pérdida o daño causado directa o indirectamente por desgaste, corrosión, oxidación, herrumbre, incrustaciones o deterioro de la propiedad asegurada; pero esta exclusión se limitará a las partes inmediatamente afectadas y no se aplicará a las pérdidas o daños que se ocasionen a otras partes de la propiedad asegurada del proyecto, como consecuencia de tales anomalías.
- 3) Todo tipo de pérdida o daño causado a documentos, tales como (pero no limitados sólo a) planos, facturas, dinero, monedas, estampillas, escrituras, comprobantes de deuda, pagarés, títulos valores o cheques.
- 4) Toda pérdida, faltante, hurto o desaparición que se descubra únicamente al momento de realizar un inventario, o que no pueda relacionarse con la ocurrencia de pérdida o daño específica indemnizable bajo esta sección.
- 5) Cualquier tipo de pérdida consecuencial.
- 6) Toda pérdida o daño, causado directa o indirectamente por material nuclear o por productos o desperdicios radioactivos provenientes del uso de material nuclear.
- 7) Toda pérdida o daño causado directa o indirectamente por moho, hongos, esporas u otros microorganismos de cualquier tipo.
- 8) Los costos ocasionados directa o indirectamente para la remoción de asbestos, dioxina o bifenilos policlorados.
- 9) Todo tipo de pérdida, daño, destrucción, distorsión, supresión, corrupción, borrado o alteración de datos electrónicos por cualquier causa (incluidos, pero no limitados sólo a los virus informáticos, gusanos o troyanos) o toda pérdida de uso, reducción en la funcionalidad, menoscabo, costo, gasto de cualquier naturaleza que se derive de los mismos, independientemente de cualquier otra causa o circunstancia que contribuya simultáneamente, o en cualquier otra secuencia, a la ocurrencia de la pérdida o al daño.

Condiciones para la liquidación o ajuste de la pérdida

En caso de la ocurrencia de cualquier pérdida o daño indemnizable, la base para la liquidación de la pérdida bajo esta sección, será la siguiente:

- 1) En los casos en los que el daño pueda repararse, la aseguradora indemnizará los costos en los que se incurra necesariamente para reparar la propiedad asegurada, hasta dejarla en el estado o en las condiciones en que se encontraba inmediatamente antes de la ocurrencia de pérdida o daño.
- 2) Si los costos de las reparaciones son iguales o mayores al valor actual que el ítem de la propiedad asegurada que haya sido dañado, tenía inmediatamente antes de la ocurrencia de pérdida o daño, se considerará que ese ítem de la propiedad asegurada ha sufrido una pérdida total (en adelante denominada una "pérdida total")
- 3) En caso de pérdida total, la aseguradora abonará el valor actual que el ítem de la propiedad asegurada tenía inmediatamente antes de la ocurrencia, siempre y cuando se hayan incluido todos los costos en la suma asegurada o sea, que la misma represente realmente el valor de reposición a nuevo.

- 4) Si, en caso de la ocurrencia de una pérdida o daño, se encuentra que la suma asegurada es inferior al monto que debió haberse asegurado, el monto recuperable por el asegurado bajo esta sección se reducirá en la misma proporción de la relación que la suma asegurada guarde con el monto que debió haberse asegurado.
- 5) El costo de las reparaciones provisionales previamente aceptadas por la aseguradora, correrá por cuenta de la aseguradora, siempre y cuando tales reparaciones formen parte de las reparaciones definitivas y no incrementen el costo total de las reparaciones.
- 6) El monto a pagar por la aseguradora se verá reducido en la cuantía de cualquier salvamento o recupero.
- 7) Si los medios de procesamiento de datos electrónicos y/o portadores externos de datos electrónicos asegurados bajo esta póliza, sufrieran una pérdida o daño físico amparado por esta póliza, la base de valuación para efectos de la indemnización será el costo material de los medios en blanco, más los costos de copiado de los datos electrónicos a partir de las copias de respaldo o back-up, o desde los originales de una generación anterior. Estos costos no incluirán costos de investigación ni de ingeniería, ni los costos de recreación, recopilación, recolección o ensamble de tales datos electrónicos, ni por cualquier otro concepto.

Si los medios de procesamiento de datos electrónicos y/o portadores externos de datos electrónicos no son reparados, reemplazados o restaurados, la base de valuación será el costo material de los medios y/o portadores externos de datos electrónicos, en blanco. Sin embargo, bajo esta póliza no se indemnizará al asegurado ni a ninguna otra parte por concepto de cualquier monto correspondiente al valor de los datos electrónicos, incluso en caso que los mencionados datos electrónicos no puedan ser recreados, recopilados, reprogramados, reensamblados o recolectados.

Definiciones

Certificado de recepción de obra

Se refiere, tanto al certificado de recepción provisional de obra, como al certificado de recepción definitiva de la obra (bien sea recepción parcial o total) que confirma la conclusión de los trabajos de la propiedad asegurada o de cualquier parte del mismo, a ser emitido por el arquitecto, ingeniero, administrador contractual u otro oficial supervisor del asegurado, conforme a lo previsto en los contratos asegurados.

Datos electrónicos

Se refiere a hechos, conceptos e información, convertidos a un formato que pueda utilizarse para comunicaciones, interpretación o procesamiento, por medio de equipos de procesamiento electrónico y electromecánico de datos o por equipos controlados electrónicamente e incluye programas, software u otras instrucciones codificadas, para el procesamiento y manipulación de datos o para la dirección y manipulación u operación de dichos equipos.

Ocurrencia

Es la suma de todas las pérdidas individuales causadas directa o indirectamente por un mismo desastre, accidente o pérdida o serie de, desastres, accidentes o pérdidas como resultado de un solo evento siniestral. Cuando el término ocurrencia se refiera a desastres, accidentes o pérdidas provenientes de riesgos de tormenta, granizo, inundación, avenida, terremoto, maremoto, tsunami, disturbios, asonada, motín, conmoción civil, huelgas, paros patronales, vandalismo, robo y actos maliciosos, siempre que los mencionados riesgos estén amparados por esta póliza, una ocurrencia estará limitada a la suma de todas las pérdidas individuales que ocurran durante un período continuo de setenta y dos (72) horas. Al presentar prueba de la pérdida, el asegurado podrá elegir el momento en que se considerará que ha comenzado el mencionado período de setenta y dos (72) horas, el cual no podrá ser anterior al momento en que ocurra la primera pérdida de propiedad o intereses asegurados, cubiertos bajo la presente póliza. No obstante, la aseguradora no será responsable, en virtud del presente acuerdo, por pérdidas individuales ni por la suma de todas las pérdidas individuales:

- 1) Directamente ocasionadas por desastres, accidentes o pérdidas que ocurran antes de la entrada en vigencia de la presente póliza; o

- 2) Que surjan de un evento que está en progreso al momento en que entra en vigencia la presente póliza, incluso si dicho evento continúa después de la entrada en vigencia de la presente póliza; o
- 3) Directamente ocasionadas por desastres, accidentes o pérdidas que ocurran posteriormente al vencimiento de la vigencia de la cobertura de la presente póliza, exceptuando las pérdidas individuales que surjan de un evento que estuviera en progreso al momento del vencimiento de la presente póliza y que tuvo su origen dentro de la vigencia de la cobertura.

Peligros de la naturaleza

Se refiere a la ocurrencia debida directa y exclusivamente a causas naturales, que escapen a la voluntad del asegurado, sin intervención humana y que no puedan haber sido previstas o, si previstas, que no puedan haber sido evitadas o resistidas mediante el empleo de cualquier nivel de precaución o habilidad humanas.

- 1) Terremoto/sismo: Cualquier movimiento de tierra natural o artificial de la tierra, incluyendo, pero no limitado a movimientos de tierra o desprendimiento de tierra, independientemente de cualquier otra causa o evento que causa o contribuye al mismo o en cualquier otra secuencia de la pérdida. Incluye incendio o explosión a consecuencia de terremoto/sismo, es decir, aquellos incendios o explosiones que tengan por origen directo o indirecto un sismo.
- 2) Erupción volcánica: La emisión de lava, roca fundida o caliente o vapor de agua, gas o líquido de un respiradero o respiraderos en la corteza terrestre o deslizamientos de tierra de origen volcánico.
- 3) Tsunami: Entendiendo por tal cualquier tipo de marejada u ola producida por un sismo y/o de origen volcánico y/o derivada de un deslizamiento o movimiento de tierra.
- 4) Inundación: Incluye la salida de aguas superficiales; desbordes de ríos, el aumento de las aguas; olas; marejadas; mareas o agua de las mareas; la liberación de agua; la creciente, desbordamiento o rotura de los límites de cuerpos naturales o artificiales de agua; o la pulverización de los mismos; o desbordamiento de alcantarillado resultante de cualquiera de los anteriores; avalancha o avenida, independientemente de cualquier otra causa o evento que contribuye en cualquier secuencia de la pérdida.
- 5) Tormenta: Condición meteorológica incluyendo huracán, tifón, tormenta tropical, ciclón o frente de mal tiempo (incluyendo aquellos que no hayan sido declarados de tal manera expresamente por cualquier autoridad meteorológica) de los cuales resulta la pérdida o daños a los bienes asegurados directa o indirectamente por:
 - a) La fuerza del viento causada por o como resultado de una tormenta; o
 - b) Cualquier material, objeto o desecho arrastrado, impulsado o movido de cualquier manera por una tormenta; o
 - c) Granizo, rayos, o tornado(s) que son el resultado de acciones o efectos de una tormenta;
 - d) Lluvia o agua, si la lluvia o el agua es impulsada por el viento o no, que entra en el edificio o estructura asegurada a través de una abertura(s) creada por la fuerza del viento de una tormenta; o
 - e) Inundación de agua, marea de tormenta o inundación, incluyendo la pérdida o daño derivada de la destrucción o ruptura de cualquier dique o presa como resultado de las acciones o efectos de una tormenta;

Período de construcción y/o montaje

Es el período o lapso de tiempo durante el cual se llevan a cabo trabajos de construcción y/o de montaje, conforme a lo previsto en los contratos asegurados o en el cronograma del proyecto asegurado.

Período de pruebas

Es el período de pruebas, que comenzará para cada ítem de la propiedad asegurada, con la primera introducción de materia prima o de materiales de proceso o con la primera introducción de combustibles al sistema, y continuará sin interrupción durante el período previsto en las condiciones particulares de la póliza, o hasta que el ítem haya superado las pruebas, lo que ocurra primero.

Coberturas adicionales

- 1) Huelga, motín y conmoción civil

Este endoso forma parte integrante de la Sección I y está sujeto adicionalmente, a los términos, disposiciones, condiciones generales y particulares, limitaciones y exclusiones contenidas en la cotización, póliza o endosadas a la misma, excepto por lo siguiente:

Indemnización:

- a) La aseguradora indemnizará al asegurado respecto a pérdida de, o daño a la propiedad asegurada que resulte de huelga, paro patronal (lock-out), motín y conmoción civil.
- b) El límite de indemnización para cualquier ocurrencia de pérdida o daño provista por este endoso, no excederá del límite de indemnización especificado más adelante.
- c) El límite agregado de indemnización durante el período del seguro (vigencia) de este endoso, no excederá de dos veces el límite de indemnización para cualquier ocurrencia.

Cancelación: La aseguradora puede cancelar en cualquier momento esta extensión especial de cobertura, mediante aviso escrito.

Definiciones:

Huelga, paro patronal (lock-out), motín y conmoción civil significa:

- a) El acto de cualquier persona que tome parte conjuntamente con otras en actos que alteren el orden público (estén o no, en conexión con una huelga o un paro patronal (lock-out) y que no estén excluidas de otra forma en las cláusulas 2 y 3 de las exclusiones generales aplicables a todas las secciones de esta póliza de seguro,
- b) Las medidas que adopte cualquier autoridad legalmente constituida para reprimir tal disturbio o para aminorar sus consecuencias,
- c) Las medidas que adopte cualquier autoridad legalmente constituida para prevenir tales actos o para aminorar sus consecuencias,
- d) El acto intencionado de cualquier huelguista u obrero en paro patronal, para fomentar una huelga o para resistirse a un paro patronal (lock-out).

2) Mantenimiento amplio

Este endoso forma parte de la Sección I y está sujeto adicionalmente a los términos, disposiciones, condiciones generales y particulares, limitaciones y exclusiones contenidas en la cotización, póliza o endosadas a la misma, excepto por lo siguiente:

Indemnización: La aseguradora indemnizará al asegurado respecto a pérdida de, o daño a la propiedad asegurada que ocurra durante el período de mantenimiento amplio especificado bajo el presente endoso, que

- a) Sea causado por un contratista asegurado en el curso de la ejecución de sus operaciones, llevadas a cabo con el propósito de cumplir con sus obligaciones de mantenimiento previstas bajo las disposiciones del (los) contrato(s) asegurado(s), o
- b) Haya sido causado en el sitio de los trabajos durante el período de construcción y/o montaje o durante el período de pruebas.

Definiciones:

Período de responsabilidad por defectos: se refiere al período durante el cual el (los) contratista(s) asegurado(s) cumple(n) con sus obligaciones de completar trabajos pendientes y remediar defectos, de acuerdo con las disposiciones u obligaciones previstas en el (los) contrato(s) asegurado(s).

Período de cobertura de mantenimiento amplio

- a) La cobertura de mantenimiento amplio comenzará para cada ítem de la propiedad asegurada, en la fecha en que este ha sido puesto en uso o en operación, o en la fecha en que se emita, o en que se considere haber sido emitido, un certificado de recepción provisional, lo que ocurra primero.

- b) La cobertura de mantenimiento amplio para cada ítem de la propiedad asegurada cesará al vencimiento del período (vigencia), o a la fecha de vencimiento especificada más adelante, o a la firma del certificado de recepción definitiva, lo que ocurra primero.

3) Cronograma de avance de los trabajos de construcción y/o montaje

Este endoso forma parte de la Sección I y está sujeto adicionalmente a los términos, disposiciones, condiciones generales y particulares, limitaciones y exclusiones contenidas en la cotización, póliza o endosadas a la misma, excepto por lo siguiente:

Condición: La aseguradora no indemnizará al asegurado con respecto a pérdida o daño causado por, o que resulte de, o que sea agravado por, una desviación del cronograma de avance de los trabajos de construcción o de montaje que exceda el período de desviación del cronograma especificado en las condiciones particulares, a menos que la aseguradora haya aprobado previamente, por escrito, que tal desviación no afecta a la póliza de seguro.

4) Gastos adicionales por horas extra, trabajo nocturno, trabajo en días feriados, flete expreso, flete aéreo

Este endoso forma parte de la Sección I y está sujeto adicionalmente a los términos, disposiciones, condiciones generales y particulares, limitaciones y exclusiones contenidas en la cotización, póliza o endosadas a la misma, excepto por lo siguiente:

Indemnización: La aseguradora indemnizará al asegurado hasta el límite de indemnización especificado en las condiciones particulares, respecto a los gastos adicionales razonables por horas extra, trabajo nocturno, trabajo en días feriados, flete expreso, flete aéreo, incurridos para rectificar la pérdida de, o el daño a la propiedad asegurada.

5) Obras sitas en zonas sísmicas

Este endoso forma parte de la Sección I y está sujeto adicionalmente a los términos, disposiciones, condiciones generales y particulares, limitaciones y exclusiones contenidas en la cotización, póliza o endosadas a la misma, excepto por lo siguiente:

Condición: La aseguradora no indemnizará al asegurado por pérdida o daño que resulte de terremoto, a menos que, el riesgo de terremoto haya sido tomado en cuenta mediante la aplicación de las mejores prácticas, se hayan aplicado en el diseño los códigos antisísmicos oficiales vigentes en el lugar de las obras, y se hayan respetado las especificaciones que rigen para las dimensiones y calidades de los materiales y mano de obra en las que se base el respectivo diseño, según los estándares prescritos por el asegurado.

6) Bienes almacenados fuera del sitio

Este endoso forma parte de la Sección I y está sujeto adicionalmente a los términos, disposiciones, condiciones generales y particulares, limitaciones y exclusiones contenidas en la cotización, póliza o endosadas a la misma, excepto por lo siguiente:

Indemnización: La aseguradora indemnizará al asegurado hasta el límite de indemnización especificado en las condiciones particulares, por pérdida de, o daño a la propiedad asegurada mientras esté almacenada fuera del sitio de obras dentro del límite territorial que se define más adelante.

Exclusiones especiales: La aseguradora no indemnizará al asegurado respecto a:

- a) Responsabilidad por la propiedad que esté siendo fabricada, procesada o almacenada en los predios del fabricante, distribuidor o proveedor, y
- b) Por pérdida o daño causado por negligencia de las medidas de prevención de siniestros generalmente reconocidas para depósitos y/o unidades de almacenaje. En particular, esas medidas deben garantizar que:

- c) El recinto de almacenaje esté cerrado, vigilado y protegido contra incendios, tal como es apropiado para el respectivo sitio y tipo de bienes almacenados;
- d) Las unidades de almacenaje estén separadas entre por una distancia mínima de 20 metros.

7) Prueba de maquinarias e instalaciones

Este endoso forma parte de la sección I y está sujeto adicionalmente a los términos, disposiciones, condiciones generales y particulares, limitaciones y exclusiones contenidas en la cotización, póliza o endosadas a la misma, excepto por lo siguiente:

Condición: El período de construcción y/o montaje incluye a las operaciones de prueba o pruebas de carga, pero por un período no mayor de cuatro semanas a partir del comienzo de las pruebas.

Sin embargo, si son probadas y/o puestas en operación o recibidas por el propietario solamente una parte de la planta o una o varias máquinas, la cobertura para dicha parte de la planta o máquina, así como cualquier responsabilidad resultante de ello, cesará y la cobertura continuará únicamente para las partes restantes a las cuales no es aplicable lo dicho anteriormente.

Además, queda entendido y convenido que, para la maquinaria e instalaciones sujetas a las pruebas mencionadas, se aplica la siguiente exclusión: “pérdidas o daños debidos a cálculos o diseño erróneo, material o fundición defectuosos, defectos de mano de obra, salvo errores de montaje.”

Si se trata de partidas usadas, el seguro por las mismas terminará, sin embargo, inmediatamente en el momento de comenzar las operaciones de pruebas.

8) Campamentos y almacenes de materiales de construcción

Este endoso forma parte de la sección I y está sujeto adicionalmente a los términos, disposiciones, condiciones generales y particulares, limitaciones y exclusiones contenidas en la cotización, póliza o endosadas a la misma, excepto por lo siguiente:

Condición: El asegurador sólo indemnizará al asegurado las pérdidas, daños o responsabilidades cuando éstos sean causados directa o indirectamente por incendio, avenida o inundación en los campamentos y almacenes de materiales de construcción hasta el límite indicado en las condiciones particulares, siempre que dichos campamentos y almacenes se hayan construido por encima del nivel máximo de agua registrado en los últimos 20 años dentro del sitio de obra y que las diversas unidades de almacenaje o se hayan ubicado, por lo menos, a una distancia de 50 m entre sí o estén separadas por muros cortafuegos.

9) Obligación relativa al almacenaje de material de construcción

Este endoso forma parte de la sección I y está sujeto adicionalmente a los términos, disposiciones, condiciones generales y particulares, limitaciones y exclusiones contenidas en la cotización, póliza o endosadas a la misma, excepto por lo siguiente:

Condición: El asegurador sólo indemnizará al asegurado las pérdidas, daños o responsabilidades directa o indirectamente causados a los materiales de construcción por avenida e inundación, si dichos materiales de construcción no exceden una demanda de 3 (tres) días y la parte sobrante es almacenada en sitios no afectados por avenidas con un período de recurrencia de, por lo menos, 20 años.

10) Medidas de seguridad contra inundaciones

Este endoso forma parte de la Sección I y está sujeto adicionalmente a los términos, disposiciones, condiciones generales y particulares, limitaciones y exclusiones contenidas en la cotización, póliza o endosadas a la misma, excepto por lo siguiente:

Condición: La aseguradora no indemnizará al asegurado por pérdida o daño que resulte de avenida o inundación, a menos que el asegurado haya tomado medidas adecuadas para proteger la propiedad asegurada contra avenida e inundación, teniendo en cuenta un período de retorno de 20 años basado en estadísticas oficiales de los servicios meteorológicos locales con respecto a la localidad asegurada y a cualquier fecha dentro de la vigencia del seguro.

11) Protección contra incendio

Este endoso forma parte de la Sección I y está sujeto adicionalmente a los términos, disposiciones, condiciones generales y particulares, limitaciones y exclusiones contenidas en la cotización, póliza o endosadas a la misma, excepto por lo siguiente:

Condición: La aseguradora no indemnizará al asegurado por pérdida o daño que resulte de incendio, si tal pérdida o daño ha sido agravada debido a:

- a) Que no se encuentren disponibles y operativos los equipos adecuados para extinción de incendios y agentes extintores en cantidad suficiente,
- b) Que no se haya instalado o no se encuentra operativa la tubería ascendente húmeda para hidrantes, hasta el nivel inmediatamente inferior al que actualmente se encuentra en construcción,
- c) Que no se haya entrenado ampliamente en combate de incendios, a un número adecuado de trabajadores,
- d) Que no se haya informado al cuerpo de bomberos más cercano sobre las características particulares del sitio de construcción o de montaje, y que no se le haya dado o mantenido libre acceso al mismo en cualquier momento,
- e) Que no se haya designado a un coordinador de seguridad,
- f) Que no se hayan subdividido las áreas de almacenamiento en unidades de almacenaje que no excedan el valor especificado a continuación, y las unidades individuales de depósito no hayan sido separadas por muros cortafuego, o no tengan como mínimo 20 m de separación,
- g) Que los materiales inflamables, líquidos y gases, no hayan sido almacenados a una distancia suficientemente amplia de los sitios donde se desarrollen “trabajos en caliente”,
- h) Que no se hayan instalado compartimientos contra incendio tan pronto sea posible,
- i) Que no se hayan cerrado o taponado provisionalmente los fosos de ascensores o elevadores, ductos de servicio y otros espacios vacíos, tan pronto como sea posible o al comenzar el trabajo de equipamiento,
- j) Que no se hubiese implementado un sistema de “permisos de trabajo” para contratistas involucrados en “trabajos en caliente” tales como, pero no limitado a, soldadura, trabajos con soplete, corte, pulido, esmerilado, o el uso de llama abierta,
- k) Que el “trabajo en caliente” no sea realizado en presencia de obreros equipados debidamente con extintores de incendio, y/o que no hayan sido entrenados en extinción de incendios,
- l) Que el área en la que se llevó a cabo el “trabajo en caliente” no haya sido inspeccionada, a más tardar, una hora después de completar el trabajo, o
- m) Que las instalaciones de extinción de incendios y de protección contra incendios, diseñadas para la operación de la propiedad asegurada, no hayan estado operativas antes del comienzo de las pruebas.

12) Transportes nacionales

Este endoso forma parte de la Sección I y está sujeto adicionalmente a los términos, disposiciones, condiciones generales y particulares, limitaciones y exclusiones contenidas en la cotización, póliza o endosadas a la misma, excepto por lo siguiente:

Indemnización: La aseguradora indemnizará al asegurado hasta el límite de indemnización especificado en las condiciones particulares, respecto a pérdida de, o daño a la propiedad asegurada mientras esté siendo transportada dentro del límite territorial según se define a continuación, incluida la descarga en el sitio.

Exclusiones especiales: La aseguradora no indemnizará al asegurado respecto a responsabilidad por propiedad asegurada mientras esté siendo transportada por mar, río, lago o por aire.

13) Siniestros en serie

Este endoso forma parte de la Sección I y está sujeto adicionalmente a los términos, disposiciones, condiciones generales y particulares, limitaciones y exclusiones contenidas en la cotización, póliza o endosadas a la misma, excepto por lo siguiente:

Condición: La aseguradora indemnizará al asegurado respecto a pérdidas o daños asegurados bajo la sección i que resulten de un evento de siniestros en serie de acuerdo con la siguiente escala:

- 100% del monto de la 1er pérdida,
- 75% del monto de la 2da pérdida,
- 50% del monto de la 3er pérdida, y
- 25% del monto de la 4ta pérdida.

La aseguradora no indemnizará a asegurado por el monto de la 5ta ni por los montos de las siguientes pérdidas.

14) Obras civiles aseguradas recibidas o puestas en operación

Este endoso forma parte de la Sección I y está sujeto adicionalmente a los términos, disposiciones, condiciones generales y particulares, limitaciones y exclusiones contenidas en la cotización, póliza o endosadas a la misma, excepto por lo siguiente:

Indemnización: La aseguradora indemnizará al asegurado respecto a pérdida de, o daño a la propiedad asegurada especificada en las condiciones particulares, la cual ha sido puesta en uso u operación después de la finalización del período de pruebas.

Condiciones: Esta cobertura especial de seguro expira en la fecha de vencimiento especificada en las condiciones particulares. Si no se menciona una fecha de vencimiento, entonces esta cobertura especial de seguro expira 7 días después de la fecha de vencimiento del período de pruebas.

15) Propiedad existente

Este endoso forma parte de la Sección I y está sujeto adicionalmente a los términos, disposiciones, condiciones generales y particulares, limitaciones y exclusiones contenidas en la cotización, póliza o endosadas a la misma, excepto por lo siguiente:

Indemnización: La aseguradora indemnizará al asegurado hasta la suma asegurada especificada en las condiciones particulares, respecto a pérdida física de, o daño a, bienes que no sean propiedad asegurada bajo la Sección I, que pertenezcan a, o estén bajo el cuidado, custodia o control del asegurado, y que el asegurado no haya podido haber previsto razonablemente, y que sea causado por, o se origine de, la construcción y/o montaje es decir, de la ejecución del (los) contrato(s) asegurado(s) cubierto(s) bajo la Sección I, como se establece en las condiciones particulares.

16) Cimentaciones por pilotaje y tablestacados para fosas de obras

Este endoso forma parte de la Sección I y está sujeto adicionalmente a los términos, disposiciones, condiciones generales y particulares, limitaciones y exclusiones contenidas en la cotización, póliza o endosadas a la misma, excepto por lo siguiente:

Exclusiones: La aseguradora no indemnizará al asegurado respecto a costos incurridos:

- a) Para reemplazar o rectificar pilotes o elementos de muros de contención / retención o de tablestacados: que se hayan desplazado o desalineado o ladeado o atascado durante su construcción o ejecución; que se hayan hecho

inservibles, o sean abandonados o dañados durante su hincado o extracción, o que se hayan obstruido a causa de equipos de pilotaje, hincado o entubados encajados, atascados o dañados

- b) Para rectificación de pilotes o uniones de tablestacados desconectados o desembragados, o que no hayan alcanzado el nivel de fijación esperado,
- c) Para rectificación o subsanación de fugas o infiltraciones de material de cualquier tipo,
- d) Para el relleno de huecos o vacíos o para reponer la pérdida de bentonita,
- e) Como resultado de que los pilotes o elementos de fundación o cimentación no hayan pasado la prueba de resistencia o carga, o que no hayan alcanzado la capacidad de carga exigida según el diseño, y
- f) Para restituir perfiles o dimensiones.

Condiciones especiales:

- a) Estas exclusiones especiales antes mencionadas, no aplicarán a pérdida o daño que resulte de peligros de la naturaleza.
- b) La carga de la prueba de que la pérdida de, o daño a la propiedad asegurada resulta de peligros de la naturaleza, recaerá sobre el asegurado.

17) Exclusión de daños y pérdidas por hundimiento y asentamiento del subsuelo

Este endoso forma parte de la Sección I y está sujeto adicionalmente a los términos, disposiciones, condiciones generales y particulares, limitaciones y exclusiones contenidas en la cotización, póliza o endosadas a la misma, excepto por lo siguiente:

Exclusiones: La aseguradora no indemnizarán al asegurado los daños o pérdidas que se originen por hundimiento y asentamiento a causa de compactación insuficiente o mejora del subsuelo así como por trabajos de hincado no adecuados o deficientes.

18) Error de diseño

Este endoso forma parte de la Sección I y está sujeto adicionalmente a los términos, disposiciones, condiciones generales y particulares, limitaciones y exclusiones contenidas en la cotización, póliza o endosadas a la misma, excepto por lo siguiente:

La aseguradora no será responsable de los costos incurridos necesariamente para la rectificación, modificación y/o mejora de defectos de materiales, mano de obra, diseño, plano o especificación, y cuyo daño pudiera ocurrir a cualquier parte (elemento) de la obra/equipo/propiedad asegurada que contenga alguno de los defectos mencionados. El costo de reemplazo o rectificación aquí excluido es el costo en que se habría incurrido si el reemplazo o rectificación de la parte (elemento) de la obra/equipo/propiedad asegurada se hubiese realizado inmediatamente antes de la ocurrencia del daño mencionado.

No obstante la exclusión, esta póliza sí cubre el costo de reparar o reponer los bienes asegurados que hayan sufrido pérdida, daño o destrucción física como consecuencia de tales defectos o averías, excluida la parte (elemento) defectuosa.

Para el propósito de esta póliza, y no solamente esta exclusión, se entiende y acuerda que cualquier parte (elemento) de la obra/equipo/propiedad asegurada no deberá ser considerada como dañada por la mera existencia de un error o defecto en el diseño, mano de obra, materiales, planos o especificaciones. [LEG2]

Exclusiones: La aseguradora no será responsable por:

- a) Los costos necesariamente incurridos por defectos de material, mano de obra, diseño, plano o especificación y, si ocurriera un daño a cualquier parte del bien asegurado que tuviera cualquiera de dichos defectos, el costo de rectificación o reemplazo que por esta cláusula se excluye es aquel costo en que se habría incurrido para mejorar el material, la mano de obra, el diseño, el plano o la especificación.

- b) A efectos de esta póliza y no meramente de esta exclusión, se entiende y acuerda que no se considera dañada cualquier parte del bien asegurado sólo en virtud de la existencia de cualquier defecto de material, mano de obra, diseño, plano o especificación. [LEG3]

19) Honorarios profesionales

Este endoso forma parte de la Sección I y está sujeto adicionalmente a los términos, disposiciones, condiciones generales y particulares, limitaciones y exclusiones contenidas en la cotización, póliza o endosadas a la misma, excepto por lo siguiente:

Indemnización:

- a) La aseguradora indemnizará al asegurado los honorarios profesionales y gastos relacionados, incurridos necesariamente para reparar la pérdida o el daño a la propiedad asegurada, pero no así para la preparación de reclamaciones.
- b) El monto pagadero por tales honorarios no excederá del autorizado bajo las escalas de las instituciones u organismos respectivos que regulan dichos cargos, o del límite de indemnización que se especifica en las condiciones particulares, el que sea menor.

20) Planos y documentos

Este endoso forma parte de la Sección I y está sujeto adicionalmente a los términos, disposiciones, condiciones generales y particulares, limitaciones y exclusiones contenidas en la cotización, póliza o endosadas a la misma, excepto por lo siguiente:

Indemnización: La aseguradora indemnizará al asegurado hasta el límite de indemnización especificado en las condiciones particulares, respecto a los costos y gastos incurridos necesariamente para reproducir planos, dibujos, documentos y datos de contrato y contabilidad, perdidos o dañados por un evento cubierto, pero no así respecto al valor de la información allí contenida.

SECCION II – RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

A continuación, se indican las coberturas que la compañía otorga en todos los casos, aún cuando no sean expresamente enlistados en las condiciones particulares y/o especiales que se consignen en la carátula de la póliza o en sus condiciones particulares y/o especiales, y le serán aplicables las condiciones del siguiente clausulado: : 26/03/2025-1305-P-06 CLACHUBB20250002-D00I

SUBSECCIÓN I -AMPAROS BÁSICOS

1 - COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE CONSTRUCCIÓN

CHUBB SE OBLIGA A INDEMNIZAR AL **BENEFICIARIO**, HASTA POR EL SUBLIMITE DE VALOR **ASEGURADO** POR EVENTO Y **VIGENCIA** INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA Y/O EN SUS CONDICIONES PARTICULARES, LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES QUE CAUSE EL **ASEGURADO** CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA COMO CONSECUENCIA DE DAÑOS A BIENES DE **TERCEROS** Y/O LESIONES O MUERTE A PERSONAS OCASIONADOS A **TERCEROS** POR EL **ASEGURADO** EN RELACIÓN CON LA **OBRA O TRABAJOS ASEGURADOS** BAJO ESTA PÓLIZA.

LA OBLIGACIÓN DE **CHUBB** COMPRENDE:

1. LA INDEMNIZACIÓN A LOS **TERCEROS** PERJUDICADOS O SUS CAUSAHABIENTES DE LAS INDEMNIZACIONES A QUE DIERA LUGAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL **ASEGURADO**.
2. LOS **GASTOS DE DEFENSA**, DEL **ASEGURADO** ENTENDIDOS COMO TALES, HONORARIOS, COSTAS Y EXPENSAS

RAZONABLES Y NECESARIAS EN QUE ÉSTE INCURRA, CON LA APROBACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE **CHUBB**, FRENTE A CUALQUIER **RECLAMACIÓN** EXTRAJUDICIAL O JUDICIAL, LOS CUALES SE ABONARÁN EN LA MISMA PROPORCIÓN EXISTENTE ENTRE LA INDEMNIZACIÓN QUE DEBA SATISFACER **CHUBB**, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA PÓLIZA, Y EL IMPORTE TOTAL DE LA RESPONSABILIDAD DEL **ASEGURADO** EN EL **SINIESTRO**.

LA ANTERIOR COBERTURA SE EXTIENDE A AMPARAR LOS **GASTOS DE DEFENSA** INCURRIDOS EN PROCESOS PENALES ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN AQUELLOS CASOS EN QUE SE PROFIERA SENTENCIA CONDENATORIA EN FIRME, A TÍTULO NO DOLOSO, Y SE DE APERTURA AL INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL.

3. EL VALOR PARA LA CONSTITUCIÓN DE CAUCIONES JUDICIALES EXIGIDAS AL **ASEGURADO** PARA GARANTIZAR SU RESPONSABILIDAD CIVIL.

CHUBB NO RESPONDERÁ POR EL PAGO DE LAS MULTAS U OTRAS SANCIONES PECUNIARIAS NI DE LAS CONSECUENCIAS POR SU IMPAGO. **CHUBB** TAMPOCO RESPALDARÁ EN NINGÚN CASO LAS MULTAS O SANCIONES QUE SE IMPONGAN AL **ASEGURADO**.

SERÁ POR CUENTA DEL **ASEGURADO**, EN CONCEPTO DE **DEDUCIBLES**, LAS CANTIDADES O LOS PORCENTAJES QUE, SOBRE LAS INDEMNIZACIONES, HAYAN SIDO PACTADAS EN LAS CONDICIONES PARTICULARES.

QUEDAN CUBIERTAS LA RECLAMACIONES DERIVADAS DE:

- 1) INCENDIO O EXPLOSIÓN.
- 2) ESCAPES DE AGUA Y VAPORES.
- 3) PROPIEDAD, ARRENDAMIENTO O TENENCIA DE EDIFICIOS O LOCALES QUE SEAN UTILIZADOS PARA LLEVAR A CABO LA **OBRA** ASEGURADA O COMO VIVIENDA TEMPORAL PARA SUS EMPLEADOS.
- 4) POR LA TENENCIA O UTILIZACIÓN DEL SITIO DE EJECUCIÓN DEL **PROYECTO ASEGURADO**, INCLUYENDO:
 - a) DAÑOS O ROBO DE VEHÍCULOS EN LOS SITIOS DE ESTACIONAMIENTO.
 - b) CASETAS DE **OBRA**, INSTALACIONES SANITARIAS, SOCIALES, COMEDORES Y DEMÁS EDIFICACIONES ANEXAS A LA **OBRA** ASEGURADA.
 - c) RÓTULOS O ANUNCIOS RELACIONADOS CON EL **PROYECTO** U **OBRA** ASEGURADA.
- 5) TRABAJOS DE EXCAVACIÓN, COMPRENDIENDO LOS DAÑOS OCASIONADOS A TUBERÍAS, CABLES, CANALIZACIONES U OTRAS INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS, PERO SOLO CUANDO EL **ASEGURADO** SE HUBIERA INFORMADO EN LAS OFICINAS COMPETENTES ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SOBRE LA SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS POSIBLES INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS QUE EXISTAN EN EL ÁREA DE TRABAJO.
- 6) TRABAJOS DE SOLDADURA QUE OCASIONEN DAÑOS A **TERCEROS**.
- 7) TRABAJOS DE DERRIBO O DEMOLICIÓN DE INMUEBLES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE **OBRA** ASEGURADA.
- 8) TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO.
- 9) TRABAJOS DE CIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE GALERÍAS U OTRAS ESTRUCTURAS INHERENTES A LA **OBRA** ASEGURADA, SOCIALZADOS O RECALZADOS.
- 10) UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y MATERIALES:
 - a) UTILIZACIÓN DE PALAS, CARRETILLAS, EXCAVADORAS, GRÚAS Y DEMÁS MAQUINARIA MÓVIL DE **OBRA** NO SUJETA A

SEGUROS OBLIGATORIOS PARA EL USO Y CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR, SIEMPRE QUE DICHAS MÁQUINAS CIRCULEN DENTRO DEL RECINTO ACOTADO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADA O HASTA 1 KILÓMETRO DE ÉSTAS.

- b) OPERACIONES DE ALMACENAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE MAQUINARIA Y DE MATERIALES. QUEDA COMPRENDIDO EN ESTE AMPARO EL DAÑO QUE CAUSEN LOS MATERIALES O MAQUINARIA MANIPULADOS, PERO NO EL DAÑO QUE SUFRAN LOS MATERIALES O LA MAQUINARIA MISMA.
- c) **DAÑOS OCASIONADOS A TERCEROS POR LOS MATERIALES O EQUIPOS TRANSPORTADOS**, SEA POR MEDIO DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL **ASEGURADO** O DE **TERCEROS**. SIN EMBARGO, NO QUEDA CUBIERTO EL DAÑO QUE LOS MATERIALES O EQUIPOS CAUSEN AL PROPIO VEHÍCULO O MEDIO UTILIZADO PARA SU TRANSPORTE.

PARA LOS EFECTOS DE ESTE AMPARO, SE ENTIENDE POR **DAÑO OCASIONADO A TERCEROS POR LOS MATERIALES O EQUIPOS TRANSPORTADOS**, EL CAUSADO DIRECTAMENTE POR LOS MATERIALES O EQUIPOS TRANSPORTADOS, PERO NO LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR RETRASO EN LA RECOGIDA DE DICHOS MATERIALES O EQUIPOS, NI LOS DAÑOS SUFRIDOS POR LOS MISMOS.

PARA QUE ESTA COBERTURA SURTA EFECTO, LOS BIENES TRANSPORTADOS DEBERÁN IR DEBIDAMENTE ACONDICIONADOS Y AJUSTÁNDOSE A LAS NORMAS VIGENTES PARA EL TRANSPORTE DE LOS MATERIALES O EQUIPOS DE LOS QUE SE TRATE.

- 11) PROPIEDAD O UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES O SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO, TALES COMO:
 - a) VIGILANTES, ARMADOS O NO. SIN EMBARGO, SI EL PERSONAL DE CELADURÍA, VIGILANCIA Y/O SEGURIDAD QUE PRESTA EL SERVICIO AL **ASEGURADO** ES SUMINISTRADO POR UNA FIRMA O EMPRESA ESPECIALIZADA EN DICHA ACTIVIDAD, ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DEL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL QUE LA LEY EXIGE PARA ESTE TIPO DE ACTIVIDAD O, EL LÍMITE QUE TAL FIRMA TENGA CONTRATADO EN SU PROPIA PÓLIZA, EL QUE SEA MAYOR, PERO EN TODO CASO ESTA COBERTURA OPERA SIEMPRE EN EXCESO DE UN LÍMITE MÍNIMO DE CUATROCIENTOS (400) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (SMLMV).

SON CONDICIONES NECESARIAS E INDISPENSABLES PARA LA PROCEDENCIA DE ESTE AMPARO:

- QUE LA FIRMA O EMPRESA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD Y/O VIGILANCIA QUE HA SIDO CONTRATADA POR EL **ASEGURADO** ESTÉ LEGALMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.
- QUE EL PERSONAL ESTÉ PRESTANDO SUS SERVICIOS AL **ASEGURADO** CONFORME A LAS CONDICIONES Y TÉRMINOS DEL SERVICIO CONTRATADO.
- QUE LOS HECHOS OCURRAN DENTRO DEL HORARIO ESTABLECIDO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO.

- b) ANIMALES DE VIGILANCIA.
- c) SERVICIO E INSTALACIONES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS.
- d) PERSONAL DE LIMPIEZA.
- e) EQUIPOS DE MANTENIMIENTO.
- 12) ACTIVIDADES DESTINADAS A LA PROMOCIÓN DEL **PROYECTO**:

- a) PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EXPOSICIONES O UTILIZACIÓN DE LOCALES CON EL FIN DE PROMOCIONAR LA **OBRA** O

PROYECTO.

- b) VISITAS AUTORIZADAS AL LUGAR DE LA **OBRA**.
- 13) SERVICIOS Y ACTIVIDADES CONEXOS CON LA PROPIA **OBRA**, INCLUYENDO:
 - a) SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A LOS EMPLEADOS Y **TERCEROS**
 - b) SERVICIO MÉDICO DE PRIMEROS AUXILIOS A CARGO DEL **ASEGURADO**.
- 14) DAÑOS PRODUCIDOS CON OCASIÓN DE REALIZAR TRABAJOS RELACIONADOS CON EL **PROYECTO** FUERA DEL RECINTO MISMO, PERO SIEMPRE DENTRO DEL TERRITORIO **ASEGURADO**.
- 15) RESPONSABILIDAD EN EXCESO POR USO DE VEHÍCULOS TERRESTRES A MOTOR PROPIOS O ALQUILADOS, UTILIZADOS EN DESARROLLO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS **TRABAJOS ASEGURADOS**. ESTA COBERTURA ACTÚA EN EXCESO DE CUALQUIER OTRA PÓLIZA, OBLIGATORIA O NO, SEA O NO A NOMBRE DEL **ASEGURADO**.
- 16) LA RESPONSABILIDAD DEL **ASEGURADO** POR HECHOS DERIVADOS DE LA ACTUACIÓN DE SUS CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS.
- 17) LA RESPONSABILIDAD DEL **ASEGURADO** POR DAÑOS A LÍNEAS DE TRANSMISIÓN, INTERCONEXIÓN O DISTRIBUCIÓN, TRANSFORMADORES, POSTES, CABLES O TUBERÍAS QUE TRANSCURRAN DENTRO O HASTA 500 METROS DE LA **OBRA** ASEGURADA.
- 18) LA RESPONSABILIDAD DEL **ASEGURADO** POR EL USO DE EXPLOSIVOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS U **OBRA** ASEGURADA. NO OBSTANTE, QUEDAN EXCLUIDOS LOS DAÑOS A BIENES O PERSONAS SITUADOS A MENOS DE 150 METROS DE LA ZONA DE VOLADURA CONTROLADA.

SUBSECCIÓN II – AMPAROS ADICIONALES

EN ADICIÓN A LOS AMPAROS CONSIGNADOS EN LA SUBSECCIÓN I. ANTERIOR, EL TOMADOR PODRÁ CONTRATAR, SI ASÍ LO DESEA, TODOS O ALGUNO(S) DE LO(S) SIGUIENTE(S) AMPARO(S), LO CUALES DEBERÁN QUEDAR EXPRESAMENTE INDICADOS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA Y/O EN LAS CONDICIONES PARTICULARES PARA QUE SE ENTIENDAN OTORGADOS:

1 - RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL

CHUBB SE OBLIGA A INDEMNIZAR AL **BENEFICIARIO**, HASTA POR EL SUBLÍMITE DE VALOR **ASEGURADO** POR EVENTO Y **VIGENCIA** INDICADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA Y/O EN SUS CONDICIONES PARTICULARES, LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES QUE CAUSE EL **ASEGURADO** CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL **ASEGURADO** POR **DAÑOS PERSONALES** SUFRIDOS POR LOS TRABAJADORES INCLUIDOS EN SU NÓMINA, POR EL PERSONAL EN PRÁCTICAS O POR EMPLEADOS DE TRABAJO TEMPORAL, SIEMPRE QUE DICHOS **DAÑOS PERSONALES** HAYAN SIDO ORIGINADOS COMO CONSECUENCIA DE UN ACCIDENTE LABORAL OCURRIDO EN OCASIÓN DE LA **OBRA** ASEGURADA, DURANTE EL **PERIODO DE SEGURO** Y SIEMPRE Y CUANDO EXISTA CULPA SUFICIENTE COMPROBADA DEL EMPLEADOR EN LA OCURRENCIA DEL ACCIDENTE DE TRABAJO DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 216 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO

ESTA COBERTURA SE AMPLÍA A LOS **DAÑOS PERSONALES** SUFRIDOS POR LOS TRABAJADORES DEL **ASEGURADO** DURANTE EL TRANSPORTE DESDE SU DOMICILIO AL LUGAR DE LA **OBRA** Y VICEVERSA, SIEMPRE Y CUANDO EL TRANSPORTE SEA SUMINISTRADO POR EL **ASEGURADO**.

LA PRESENTE COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL SE EXTIENDE A CUBRIR LOS **DAÑOS PERSONALES** SUFRIDOS POR LOS EMPLEADOS DURANTE VIAJES AL EXTRANJERO SIEMPRE QUE DICHOS VIAJES TENGAN RELACIÓN CON

LA **OBRA** OBJETO DEL SEGURO.

LA COBERTURA OTORGADA OPERA DE IGUAL FORMA EN RELACIÓN CON LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA QUE LE SEA ENDILGADA AL **ASEGURADO** CON OCASIÓN DE UN ACCIDENTE DE TRABAJO SUFRIDO POR UN TRABAJADOR Y/O EMPLEADO DE UN CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA INDEPENDIENTE DURANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y/U **OBRAS** AL SERVICIO DEL **ASEGURADO**.

ASIMISMO, QUEDA CUBIERTA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA POR LA ACTUACIÓN PROFESIONAL DE MÉDICOS Y ASISTENTES SANITARIOS AL SERVICIO DEL **ASEGURADO**, AMPARADO LAS CURAS DE URGENCIAS, PRIMEROS AUXILIOS, SERVICIOS MÉDICOS DE EMPRESA Y EXÁMENES CLÍNICOS DEL PERSONAL.

BIENES DE EMPLEADOS: QUEDARÁN INCLUIDOS, HASTA LA CANTIDAD MÁXIMA DE CUATRO MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.200.000.000) O HASTA EL LÍMITE PRINCIPAL, POR **SINIESTRO** Y EN EL AGREGADO EN EL PERIODO DEL SEGURO, APLICANDO EL MENOR DE ELLOS, LOS **DAÑOS MATERIALES** CAUSADOS A BIENES DE EMPLEADOS AFECTOS AL **PROYECTO ASEGURADO** EN LOS CASOS EN QUE EXISTA RESPONSABILIDAD DEL **ASEGURADO**.

2 - RESPONSABILIDAD CIVIL POR CONTAMINACIÓN SÚBITA Y ACCIDENTAL

CON ARREGLO A LAS CONDICIONES Y LÍMITES DE LA PÓLIZA, POR ESTA COBERTURA SE GARANTIZA LAS RECLAMACIONES CONTRA EL **ASEGURADO** POR **DAÑOS PERSONALES Y MATERIALES** OCASIONADOS A **TERCEROS** POR EVENTOS CONTAMINANTES OCURRIDOS DE FORMA ACCIDENTAL, SÚBITA E IMPREVISTA. ES REQUISITO NECESARIO PARA QUE EXISTA COBERTURA QUE LA CONTAMINACIÓN SEA CONOCIDA POR EL **ASEGURADO** Y COMUNICADA **CHUBB** EN UN PLAZO DE 72 HORAS DESDE QUE COMENZÓ.

LA PRESENTE PÓLIZA NO GARANTIZA LAS RECLAMACIONES O LA RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVEN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, DE RUIDOS INHERENTES A LOS TRABAJOS DESARROLLADOS EN LA **OBRA**, POLVO, HUMOS, HOLLÍN U OLORES QUE SE DESPRENDAN DE LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN, CONSTRUCCIÓN O MONTAJE EJECUTADOS DURANTE EL **PROYECTO**.

SE INCLUYEN EN LA PRESENTE COBERTURA LOS GASTOS QUE SEAN RESPONSABILIDAD DEL **ASEGURADO** CONSISTENTES EN LABORES DE CONTENCIÓN, LIMPIEZA, REMOCIÓN O NEUTRALIZACIÓN DE LAS SUSTANCIAS CONTAMINANTES EN UBICACIONES DE **TERCEROS** AFECTADAS. NO SE CUBREN LOS GASTOS DE LIMPIEZA, REMOCIÓN O NEUTRALIZACIÓN DEL PROPIO SITIO DE **OBRA**.

3 – RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE CONSTRUCCIÓN SE APLICARÁ A CADA UNA DE LAS PARTES MENCIONADAS COMO **ASEGURADOS**, EN LA MISMA FORMA QUE SI PARA CADA UNA DE ELLAS SE HUBIESE EXTENDIDO UNA PÓLIZA POR SEPARADO.

ESTA COBERTURA APLICA A LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES POR LOS QUE EL **ASEGURADO** SEA LEGALMENTE RESPONSABLE TANTO POR **DAÑOS PERSONALES** COMO **DAÑOS MATERIALES**.

A ESTA COBERTURA LE SERÁN APLICABLES LOS LÍMITES, SUBLÍMITES Y **DEDUCIBLES** ESPECIFICADOS PARA LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL DETALLADOS EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DE LA PÓLIZA.

LA RESPONSABILIDAD DE **CHUBB**, RESPECTO A LAS PARTES ASEGURADAS NO EXCEDERÁ EN TOTAL, PARA UN **SINIESTRO** O CONJUNTO DE **SINIESTROS** PROVENIENTES DE UNA SOLA Y ÚNICA CAUSA, DEL **LÍMITE DE INDEMNIZACIÓN** MÁXIMO ESPECIFICADO EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DE LA PÓLIZA.

SECCIÓN SEGUNDA – EXCLUSIONES - ¿QUÉ NO TE CUBRE ESTE SEGURO?

ESTE SEGURO NO SE APLICA EN LA MEDIDA EN QUE LAS SANCIONES ECONÓMICAS O COMERCIALES U OTRAS LEYES O REGULACIONES NOS PROHÍBAN PROPORCIONAR EL SEGURO,

INCLUIDO, ENTRE OTROS, EL PAGO DE RECLAMACIONES. TODOS LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PÓLIZA NO SE MODIFICAN.

SUBSECCIÓN I. EXCLUSIONES GENERALES APLICABLES A TODAS LAS COBERTURAS

LAS PARTES ACUERDAN ESPECÍFICAMENTE QUE, CON INDEPENDENCIA DE CUÁLES SEAN LAS COBERTURAS CONTRATADAS BAJO ESTA PÓLIZA, **CHUBB** NO SE ENCUENTRA OBLIGADA A PAGAR NINGUNA INDEMNIZACIÓN O SUMA DE NINGUNA CLASE POR CUALQUIER **RECLAMACIÓN** QUE DERIVE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, DE:

1. DAÑOS SUFRIDOS POR LOS BIENES QUE, POR CUALQUIER MOTIVO (DEPÓSITO, USO, MANIPULACIÓN, TRANSPORTE U OTRO), SE HALLEN EN PODER DEL **ASEGURADO** O DE PERSONAS DE QUIEN ÉSTE SEA RESPONSABLE
2. DAÑOS CAUSADOS A BIENES SOBRE LOS QUE ESTÉ TRABAJANDO EL **ASEGURADO**, O PERSONA DE QUIEN ÉSTE SEA RESPONSABLE.
3. DAÑOS QUE TENGAN SU ORIGEN EN LA INFRACCIÓN O INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS QUE RIJAN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL **ASEGURADO** O POR PERSONAS DE QUIEN ÉSTE SEA RESPONSABLE.
4. DAÑOS DERIVADOS DE HECHOS DE GUERRA CIVIL O INTERNACIONAL, HUELGA, MOTÍN O TUMULTO POPULAR.
5. TERRORISMO, ENTENDIÉNDOSE POR TAL UN ACTO CON USO DE LA VIOLENCIA Y/O LA AMENAZA DE LA MISMA, DE CUALQUIER PERSONA O GRUPO DE PERSONAS, YA SEA QUE ACTÚEN SOLOS O EN NOMBRE DE, O EN RELACIÓN CON CUALQUIER ORGANIZACIÓN O GOBIERNO, COMETIDO CON FINES POLÍTICOS, RELIGIOSOS, IDEOLÓGICOS O SIMILARES, INCLUIDA LA INTENCIÓN DE INFLUIR EN CUALQUIER GOBIERNO Y/O DE SOMETER A LAS PERSONAS A TRAVÉS DEL MIEDO.
6. CRIMEN ORGANIZADO, ENTENDIÉNDOSE POR TAL EL EJERCIDO POR ORGANIZACIONES QUE UTILIZAN LA VIOLENCIA, EL ENGAÑO O LA CORRUPCIÓN PARA OBTENER BENEFICIOS ECONÓMICOS, POLÍTICOS O SOCIALES ILEGALES.
7. DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE DESCARGA, DISPERSIÓN, ESCAPE O FUGA DE HUMO, VAPORES, HOLLÍN, GASES, SUSTANCIAS ÁCIDAS O ALCALINAS, PRODUCTOS QUÍMICOS EN CUALQUIER ESTADO, MATERIALES DE DESECHO U OTROS IRRITANTES, CONTAMINANTES EN LA TIERRA, LA ATMÓSFERA O CUALQUIER ACUÍFERO O CURSO, CAUDAL O MASA DE AGUA, SALVO QUE DICHO ESCAPE O FUGA FUERA SÚBITO, ACCIDENTAL E IMPREVISTO Y DESCUBIERTO DENTRO DE LAS 72 HORAS DE SU INICIO Y COMUNICADO A **CHUBB** EN EL PLAZO DE 72 HORAS.
8. DAÑOS CAUSADOS POR TRABAJOS REALIZADOS O SERVICIOS PRESTADOS POR EL **ASEGURADO** UNA VEZ TERMINADOS, ENTREGADOS O PRESTADOS, SALVO LO DISPUESTO EN LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR TRABAJOS TERMINADOS.
9. DAÑOS DERIVADOS DE FUSIÓN O FISIÓN NUCLEAR, RADIACIÓN O CONTAMINACIÓN RADIOACTIVA.
10. DAÑOS QUE DEBAN SER OBJETO DE COBERTURA POR UN SEGURO OBLIGATORIO.
11. DAÑOS DERIVADOS DEL USO Y CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR O DE LOS ELEMENTOS REMOLCADOS O INCORPORADOS A LOS MISMOS, SALVO LO ESTIPULADO EN LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE AUTOS EN EXCESO SI FUERA CONTRATADA.

12. DAÑOS CAUSADOS POR CUALQUIER O A CUALQUIER ARTEFACTO, EMBARCACIÓN O AERONAVE DESTINADO A LA NAVEGACIÓN O SUSTENTACIÓN ACUÁTICA O AÉREA. PARALIZACIÓN DEL TRÁFICO MARÍTIMO O AÉREO.
13. DAÑOS O PERJUICIOS CAUSADOS POR UNA ACTIVIDAD O TITULARIDAD JURÍDICA DISTINTA DE LA QUE CONSTITUYE LA ACTIVIDAD U **OBRA** ASEGURADA DEFINIDA EN LAS CONDICIONES PARTICULARES
14. DAÑOS CAUSADOS POR DOLO Y/O MALA FE DEL **ASEGURADO**.
15. PÉRDIDAS ECONÓMICAS QUE NO PROVENGAN DIRECTAMENTE DE UN **DAÑO MATERIAL O PERSONAL** SUFRIDO POR EL TERCERO RECLAMANTE DE DICHAS PÉRDIDAS, ASÍ COMO LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS QUE PROVENGAN DE UN **DAÑO MATERIAL O PERSONAL** NO AMPARADO POR LA PÓLIZA.
16. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL QUE EXCEDA DE LA LEGAL., ASÍ COMO RECLAMACIONES DIRIGIDAS A OBTENER EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS O UNA PRESTACIÓN SUSTITUTORIA DE LOS MISMOS.
17. LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE TRABAJOS, TALES COMO **PROYECTOS**, SUPERVISIÓN O DIRECCIÓN TÉCNICA DE **OBRAS** NO EFECTUADAS POR EL **ASEGURADO**, DICTÁMENES, INTERVENCIONES, ASESORAMIENTO U OTROS PROPIOS DE PROFESIONALES FACULTATIVOS.
18. EL USO, TENENCIA, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO O TRANSPORTE DE SUSTANCIAS CORROSIVAS, TÓXICAS, INFLAMABLES O EXPLOSIVAS, A EXCEPCIÓN DE AQUELLAS DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD U **OBRA** ASEGURADA.
19. ASBESTOSIS U OTRAS ENFERMEDADES PRODUCIDAS O AGRAVADAS POR ASBESTOS U OBJETOS O SUSTANCIAS QUE LO CONTENGAN.
20. DAÑOS CUYA OCURRENCIA FUERA ALTAMENTE PREVISIBLE O CUYO RIESGO FUE EVENTUALMENTE ACEPTADO AL ESCOGERSE UN DETERMINADO MÉTODO DE TRABAJO, CON EL FIN DE REDUCIR SU COSTE O APRESURAR SU EJECUCIÓN, O ÉSTE SEA REALIZADO POR INDIVIDUOS O EMPRESAS QUE CAREZCAN DE LA LICENCIA FISCAL O PERMISO LEGAL CORRESPONDIENTE.
21. DAÑOS QUE SEAN RESULTADO DE CAMPOS ELÉCTRICOS ARTIFICIALMENTE PRODUCIDOS Y/O CAMPOS MAGNÉTICOS ARTIFICIALMENTE PRODUCIDOS Y/O SU INTERACCIÓN RESULTANTE EN ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS.
22. FALLO, CORTE O ALTERACIONES EN LOS SUMINISTROS DE AGUA, LUZ, TELÉFONO, GAS U OTROS SERVICIOS QUE NO SE DERIVEN DE UN **DAÑO MATERIAL** DIRECTO OCASIONADO POR LOS **TRABAJOS ASEGURADOS**.
23. RESPONSABILIDAD CIVIL DECENAL
24. RECLAMACIONES DERIVADAS DE INCUMPLIMIENTO DE CALIDADES PACTADAS O PROMETIDAS.
25. RECLAMACIONES DERIVADAS DE CUALQUIER ENFERMEDAD INFECCIOSA O CONTAGIOSA.
26. EL EMPLEO DE MÉTODOS DE TRABAJO EN FASE DE EXPERIMENTACIÓN O NO EXPERIMENTADOS.

27. LA CORRECCIÓN, RECTIFICACIÓN, REPARACIÓN O REPETICIÓN DE TRABAJOS O SERVICIOS DEFICIENTES O INCOMPLETOS.
28. DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR MOHO, SÍLICES, BIFENILOS POLICLORADOS (PCB) O SUSTANCIAS PERFLUOROALQUILADAS Y POLIFLUOROALQUILADAS (PFAS).
29. DAÑOS CAUSADOS A CONDUCCIONES SUBTERRÁNEAS, SALVO QUE EL **ASEGURADO** DEMOSTRARA QUE PREVIO A LOS TRABAJOS HABÍA SOLICITADO LOS PLANOS E INFORMACIÓN INHERENTE A LAS CONDUCCIONES PREEXISTENTES EN EL LUGAR DE LA **OBRA**.
30. LA RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA CORRESPONDER DIRECTAMENTE A OTROS CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS, PROMOTORES, TÉCNICOS Y DEMÁS PERSONAS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA LABORAL CON EL **ASEGURADO**, SALVO QUE LOS MISMOS FIGUREN COMO ASEGURADOS ADICIONALES EN LA PÓLIZA.
31. LOS DAÑOS A LAS PROPIAS **OBRAS** Y TRABAJOS EJECUTADOS POR EL **ASEGURADO**, O SUS SUBCONTRATISTAS.
32. POR GASTOS DE BÚSQUEDA PARA LOCALIZAR EL ORIGEN DE LOS DAÑOS QUE SE MANIFIESTAN EN UNA **OBRA** EN CUYA REALIZACIÓN HA INTERVENIDO EL **ASEGURADO**.
33. POR DAÑOS OCASIONADOS POR VIENTOS, INUNDACIONES, TERREMOTOS O CUALQUIER OTRO SUCESO DE LA NATURALEZA O CONSIDERADO DE FUERZA MAYOR.
34. RECLAMACIONES RELACIONADA CON EL ACCESO NO AUTORIZADO (INCLUYENDO EL ACCESO POR MALWARE); LA PRESENCIA DE MALWARE; LA PROPAGACIÓN DE MALWARE; EL USO NO AUTORIZADO O MALICIOSO; O LA INTERFERENCIA MALICIOSA, INCLUYENDO, AUNQUE NO LIMITADO A, UN ATAQUE DE DENEGACIÓN DE SERVICIO, DE CUALQUIER SISTEMA INFORMÁTICO, YA SEA PROPIEDAD, OPERADO, CONTROLADO, ARRENDADO O USADO; O VENDIDO, SUMINISTRADO, ALTERADO, CONSTRUIDO, REPARADO, PUESTO EN SERVICIO, DISEÑADO, PROBADO, INSTALADO O PROCESADO; POR O POR CUENTA DEL **ASEGURADO** .
35. RECLAMACIONES RELACIONADAS CON LA MODIFICACIÓN, CORRUPCIÓN, PÉRDIDA, DESTRUCCIÓN, ROBO, MAL USO, ACCESO ILEGÍTIMO DE DATOS, ASÍ COMO LA DIVULGACIÓN O PROCESAMIENTO DE DATOS ILEGALES O NO AUTORIZADOS, ASÍ COMO LA PÉRDIDA, DESTRUCCIÓN O ROBO DE CUALQUIER ORDENADOR, DISPOSITIVO ELECTRÓNICO, HARDWARE O COMPONENTE DEL MISMO QUE CONTIENE DATOS.
36. RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL, ENTENDIDA COMO LA RESULTANTE DE ERRORES U OMISIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE TAREAS EXCLUSIVAS DE SU PROFESIÓN O LA ACTIVIDAD ASEGURADA, A CAMBIO DE UN PAGO DE HONORARIOS.
37. RESPONSABILIDAD CIVIL DE DIRECTORES Y ADMINISTRADORES (D&O).
38. DAÑOS PATRIMONIALES PUROS O CUALQUIER **RECLAMACIÓN** NO DERIVADA DE UN **DAÑO PERSONAL O MATERIAL** CUBIERTO POR LA PÓLIZA.
39. CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA MANIPULACIÓN, RETIRADA, DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE O ELIMINACIÓN DE AMIANTO O DE CUALQUIER MATERIAL QUE CONTENGA AMIANTO.

40. CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA EXISTENCIA, INHALACIÓN O EXPOSICIÓN A HONGOS.
41. SANCIONES Y MULTAS.
42. ABUSO O MALTRATO PSICOLÓGICO, FÍSICO Y/O SEXUAL, ASÍ COMO CUALQUIER CLASE DE ACCESO CARNAL.
43. USO DE VEHÍCULOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (EE. UU.) O CANADÁ.
44. ACTIVIDADES DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES QUE EL **ASEGURADO** PUEDA TENER FUERA DE COLOMBIA.
45. RESPONSABILIDAD DE LOS SERVICIOS Y PERSONA SANITARIO QUE NO PERTENEZCAN A LA PLANTILLA DE LA EMPRESA ASEGURADA.

SUBSECCIÓN II. EXCLUSIONES APLICABLES A LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL

ADEMÁS DE LAS EXCLUSIONES APLICABLES A TODAS LAS COBERTURAS, SE EXCLUYEN ESPECÍFICAMENTE PARA LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL LOS **DAÑOS PERSONALES** O RECLAMACIONES DE LOS EMPLEADOS QUE DERIVEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE DE:

1. ACCIDENTES QUE NO PUEDAN SER CALIFICADOS COMO DE TRABAJO, CONFORME A LA LEGISLACIÓN LABORAL VIGENTE.
2. LAS RECLAMACIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TIPO LABORAL, YA SEAN CONTRACTUALES O LEGALES, SOBRE SEGURIDAD SOCIAL, SEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO, CONTRATACIÓN DE SEGUROS PACTADOS EN CONVENIOS COLECTIVOS, PAGO DE SALARIOS, CARGAS SOCIALES Y SIMILARES.
3. ACCIDENTES SUFRIDOS POR EL PERSONAL AL SERVICIO DEL **ASEGURADO** DEBIDOS AL INCUMPLIMIENTO DOLOSO POR PARTE DE ÉSTE DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS VIGENTES RELATIVOS A SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.
4. INCUMPLIMIENTO POR EL **ASEGURADO** DE LA OBLIGACIÓN DE TENER AFILIADO A LA SEGURIDAD SOCIAL EL PERSONAL A SU SERVICIO.
5. ENFERMEDADES PROFESIONALES, CLASIFICADAS O NO POR LA SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO POR ENFERMEDADES ADQUIRIDAS POR LA EXPOSICIÓN CONTINUA DE LOS TRABAJADORES A SUSTANCIAS O AMBIENTES NOCIVOS O POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INFLUENCIADAS POR AGENTES FÍSICOS NOCIVOS O POR TRABAJOS PROLONGADOS O LLEVADOS A CABO EN CONDICIONES DE SOBRESFUERZO O TENSIÓN.
6. CUALQUIER TIPO DE MULTAS Y SANCIONES, ASÍ COMO LOS RECARGOS EN LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE CON CARÁCTER PUNITIVO.
7. EL ACOSO MORAL EN EL TRABAJO O CUALQUIER **RECLAMACIÓN** RELACIONADA CON CUALQUIER TIPO DE ACOSO, TRATO DISCRIMINATORIO O PRÁCTICAS LABORALES INJUSTAS.

SUBSECCIÓN III. EXCLUSIONES APLICABLES A LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR TRABAJOS TERMINADOS

ADEMÁS DE LAS EXCLUSIONES COMUNES A TODAS LAS COBERTURAS, SE EXCLUYEN ESPECÍFICAMENTE DE LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR TRABAJOS TERMINADOS LAS RECLAMACIONES QUE DERIVEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE DE:

1. DAÑOS PRESENTADOS CON POSTERIORIDAD A LOS DOCE (12) MESES SUBSIGUIENTES A LA FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN DEL TRABAJO O SERVICIO.
2. LOS DAÑOS SUFRIDOS POR LAS PROPIAS **OBRAS** Y TRABAJOS EJECUTADOS POR EL **ASEGURADO** O EN LAS QUE EL **ASEGURADO** HA INTERVENIDO.
3. LA INADECUACIÓN DE LA **OBRA** PARA EL PROPÓSITO, USO O FUNCIÓN AL QUE IBA A SER DESTINADO O PARA EL CUAL SE HABÍA REALIZADO.
4. INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONADOS DE GARANTÍA DE CALIDADES O COMPROMISOS DE ENTREGA.
5. LOS GASTOS O INDEMNIZACIONES DERIVADOS DE LA INSPECCIÓN, REPARACIÓN, DEMOLICIÓN, SUSTITUCIÓN O PERDIDA DE USO DE LAS OBRAS Y TRABAJOS A CONSECUENCIA DE DEFECTOS O VICIOS EN LOS MISMOS.
6. LOS DAÑOS OCASIONADOS POR OBRAS Y TRABAJOS QUE SE HAYAN REALIZADO CON INFRACCIÓN DELIBERADA DE CUALQUIER NORMA APLICABLE AL RESPECTO, Y LOS ORIGINADOS POR OBRAS, TRABAJOS O SERVICIOS CUYA TÉCNICA NO HAYA SIDO EXPERIMENTADA ADECUADAMENTE, CONFORME A LAS REGLAS COMÚNMENTE RECONOCIDAS Y DE APLICACIÓN A TALES SUPUESTOS, ASÍ COMO POR DESVIACIONES VOLUNTARIAS DE INSTRUCCIONES APORTADAS POR EL PROPIETARIO O **CONTRATANTE** EN EL CASO DE QUE EL **ASEGURADO** SE CONFIGURE COMO CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA.

SUBSECCIÓN IV. EXCLUSIONES APLICABLES A LA COBERTURA DE IMPEDIMENTO DE ACCESOS

SE EXCLUYE EL IMPEDIMENTO DE ACCESO POR CORTE DE CALLES O CARRETERAS NECESARIOS O PROGRAMADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA **OBRA** QUE NO FUERAN CONSECUENCIA DE UN HECHO SUBIDO Y ACCIDENTAL.

SECCION III - TERRORISMO

Cláusula de aseguramiento

Sujeto a las exclusiones, límites y condiciones en adelante contenidas, el presente seguro cubre a la propiedad aseguradas como se declara en las condiciones particulares y que es parte integrante de esta póliza contra pérdida material o daño material que ocurra durante el periodo de cobertura de esta póliza causada por un acto de terrorismo o sabotaje como aquí se define.

Para los fines de este seguro, un acto de terrorismo significa un acto o serie de actos, incluido el uso de fuerza o violencia, de cualquier persona o grupo(s) de personas, ya sea actuando solas o en nombre de, o en conexión con cualquier organización(es), cometidos con propósitos políticos, religiosos o ideológicos que incluyan la intención de influir en cualquier gobierno y/o generar temor en el público para dichos propósitos.

Para los fines de este seguro, un acto de sabotaje significa un acto subversivo o una serie de dichos actos cometidos con propósitos políticos, religiosos o ideológicos, incluida la intención de influir en cualquier gobierno y/o generar temor en el público para dichos propósitos.

Pérdidas excluidas

La presente póliza no asegura contra:

1. Pérdida o daño que surja en forma directa o indirecta de detonación nuclear, reacción nuclear, radiación nuclear o contaminación radioactiva, sin consideración de cómo haya sido causada dicha detonación nuclear, reacción nuclear, radiación nuclear o contaminación radioactiva.
2. Pérdida o daño causada en forma directa o indirecta por guerra, invasión, operaciones bélicas (ya sea que se haya declarado o no la guerra), actos hostiles de entidades gubernamentales locales o soberanas, guerra civil, rebelión, revolución, insurrección ley marcial, usurpación del poder, o conmoción civil asumiendo que las proporciones de sean o lleguen a un levantamiento.

3. Pérdida por toma u ocupación legal o ilegal a menos que la pérdida o daño material se causada directamente por un acto de terrorismo o un acto de sabotaje.
4. Pérdida o daño causado por confiscación, nacionalización, requisición, detención, embargo, cuarentena, o cualquier resultado de cualquier orden de autoridad pública o gubernamental que prive al asegurado del uso o del valor de su propiedad, ni por pérdida o daño que surja de actos de contrabando o transporte ilegal o comercio ilegal.
5. Pérdida o daño que surja en forma directa o indirecta de o como consecuencia de la filtración y/o descarga de contaminantes, lo que incluye mas no se limita a cualquier irritante o contaminante sólido, liquido, gaseoso o termal, o sustancia tóxica o peligrosa o cualquier sustancia cuya presencia, existencia o liberación ponga en peligro o amenace con poner en peligro la salud, seguridad o bienestar de las personas o el medioambiente.
6. Pérdida o daño que surja en forma directa o indirecta de, o a consecuencia de una emisión, liberación, descarga, dispersión o escape químico o biológico, o exposición química o biológica de cualquier clase.
7. Pérdida o daño que surja en forma directa o indirecta de, o a consecuencia de una emisión, liberación, descarga, dispersión o escape de asbestos, o exposición a asbestos de cualquier clase.
8. Ninguna multa o penalidad u otra evaluación que sea incurrida por el asegurado o que sea impuesta por una corte, gobierno, agencia, autoridad pública o civil u otra persona.
9. Pérdida o daño por medios electrónicos, lo que incluye mas no se limita a acción de hacker computacional o la introducción de cualquier forma de virus computacional o instrucciones o códigos no autorizados o que induzcan corrupción o cualquier arma electromagnética.
Esta exclusión no opera para pérdidas (que de otra manera estarían cubiertas bajo la presente) que surjan de el uso de cualquier computador, sistema computacional o programa computacional o cualquier otro sistema electrónico en el lanzamiento y/o sistema de conducción y/o mecanismo de disparo de cualquier arma o misil.
10. Pérdida o daño causado por vándalos u otras personas que actúen en forma maliciosa o por medio de protestas o huelgas, agitación laboral, disturbios o conmoción civil.
11. Pérdida o costo incrementado ocasionado por la puesta en vigor de cualquier ordenanza o ley que regule la reconstrucción, reparación o demolición de cualquier propiedad asegurada bajo la presente, de parte de cualquier autoridad pública, gubernamental, local o civil.
12. Pérdida o daño causado por medidas tomadas para impedir, suprimir o controlar terrorismo o sabotaje real o potencial, a menos que se haya acordado con los aseguradores por escrito en forma previa a que se tomen dichas medidas.
13. Pérdida o daño consecuencial, pérdida de uso, retraso o pérdida de mercados, pérdida de ingresos, depreciación, reducción de funcionalidad, o incremento del costo de operación.
14. Pérdida o daño causado por factores que incluyen mas no se limitan al cese, fluctuación o variación de, o insuficiencia de, suministro de agua, gas o electricidad y telecomunicaciones de cualquier tipo de servicio.
15. Pérdida o costo incrementado que resulte de una amenaza o engaño.
16. Pérdida o daño causado por, o que surja de asalto, irrupción de vivienda, saqueo, robo o hurto.
17. Pérdida o daño causado por desaparición misteriosa o pérdida inexplicable.
18. Pérdida o daño causado en forma directa o indirecta por moho, enmohecimiento, hongos, esporas u otro microorganismo de cualquier tipo, naturaleza o descripción, lo que incluye pero no se limita a cualquier sustancia cuya presencia sea una amenaza potencial o real para la salud humana.

Propiedad excluida

La presente póliza no cubre pérdida o daño material a:

- 1) Terreno y valor de terreno.
- 2) Líneas de transmisión o alimentación de energía o tuberías fuera de los recintos del asegurado.

- 3) Edificios o estructuras, o propiedad contenida en ellos, mientras dichos edificios o estructuras estén vacantes o desocupados o fuera de operación por más de treinta días, a menos que sea la intención que la propiedad se mantenga desocupada en su operación normal.
- 4) Aeronaves u otros dispositivos aéreos, o naves.
- 5) Medios transportadores terrestres, lo que incluye vehículos, locomotoras o material rodante, a menos que dichos medios transportadores estén declarados en la presente y sólo mientras estén ubicados en la propiedad asegurada al momento de su daño.
- 6) Animales, plantas y elementos vivos de todo tipo.
- 7) Propiedad en transito fuera de los recintos del asegurado.

Condiciones

- 1) Asegurados conjuntos: La responsabilidad total de la aseguradora por cualquier pérdida o pérdidas sufridas por cualquiera o más de uno de los asegurados bajo el presente seguro no excederá la suma asegurada que se muestra en las condiciones particulares. La aseguradora no tendrán responsabilidad en exceso de la suma asegurada si dichos montos constan de pérdidas aseguradas sufridas por todos los asegurados o cualquier asegurado o grupo de asegurados.
- 2) Otros seguros: La presente póliza será exceso de cualquier otro seguro disponible para el asegurado que cubra una pérdida cubierta aquí, excepto si el mencionado otro seguro es suscrito específicamente como seguro en exceso sobre esta póliza. En los casos en que esta póliza se suscribe específicamente en exceso de otro seguro que cubra el riesgo aquí asegurado, la presente póliza no será aplicable hasta el momento en que el monto del seguro subyacente (sea o no cobrable) haya sido consumido a través de pérdida y daño cubierto por esta póliza en exceso del deducible con respecto a toda y cada pérdida.
- 3) Situación: La presente póliza asegura propiedad ubicada en sitio de la obra descrito en las condiciones particulares.
- 4) Suma asegurada: La aseguradora no será responsable por un monto superior a la suma declarada en las condiciones particulares con respecto a cada ocurrencia y en el agregado de la póliza.
- 5) Deducible: Cada ocurrencia será ajustada en forma separada y de cada uno de tales montos se deducirá la suma establecida en las condiciones particulares.
- 6) Ocurrencia: El término ocurrencia significará cualquier pérdida y/o serie de pérdidas que surja de, y que sea ocasionada directamente por un acto o serie de actos de terrorismo o sabotaje por el mismo propósito o causa. la duración y alcance de una "ocurrencia" estará limitada a todas las pérdidas sufridas por el asegurado en la propiedad asegurada en la presente durante un periodo de 72 horas consecutivas, que surjan del mismo propósito o causa. Sin embargo, ningún periodo de 72 horas consecutivas podrá extenderse más allá de la expiración de esta póliza a menos que el asegurado sufra primero daño material directo por un acto de terrorismo o un acto de sabotaje antes de la expiración y dentro de dicho periodo de 72 horas consecutivas; tampoco podrá ningún periodo de 72 horas comenzar antes del inicio de vigencia de esta póliza.
- 7) Remoción de escombros: La presente póliza también cubre, dentro de la suma asegurada, gastos incurridos en la remoción de escombros del sitio de la obra, que haya resultado dañada por un acto de terrorismo o acto de sabotaje. El costo de remoción de escombros no se considerará en la determinación de la valoración de la propiedad cubierta.
- 8) Debida diligencia: El asegurado (o cualquier de los agentes, subcontratistas o co-contratistas del asegurado) deben hacer uso de debida diligencia y realizar (y concurrir en la realización y permitir que se realice) todo lo razonablemente practicable, lo que incluye mas no se limita a tomar las precauciones para proteger o remover la propiedad asegurada, para evitar o reducir cualquier pérdida aquí asegurada y para asegurar compensación por cualquiera de las

mencionadas pérdidas, incluidas acciones contra otras partes para hacer válidos derechos, reparaciones o para obtener alivio o indemnización.

- 9) Mantención de protecciones: Se acuerda que cualquier protección proporcionada para la seguridad de la propiedad asegurada se mantendrá en buen orden durante el periodo de vigencia de esta póliza y estará en uso en todas las ocasiones relevantes, y que dicha protección no será retirada o variada para detrimento de los intereses de los aseguradores sin su consentimiento.
- 10) Valoración: Queda entendido que, en el evento de daño, el ajuste se basará en el costo de reparación, remplazo o rehabilitación (el que sea menor) de la propiedad en el mismo sitio o en el sitio disponible más cercano (el que signifique el costo menor) con materiales de clase similar y calidad sin deducción por depreciación, sujeto a las siguientes disposiciones:
 - a) Las reparaciones, remplazo o rehabilitación (en adelante, todos “remplazo”) se ejecutarán con debida diligencia y despacho.
 - b) Hasta que se haya efectuado el remplazo, el monto de responsabilidad bajo la presente póliza con respecto a pérdida estará limitado al valor real efectivo al momento de la pérdida;
 - c) Si el remplazo con materiales de clase y calidad similar está restringido o prohibido por cualquier decreto, ordenanza o ley, cualquier costo de remplazo incrementado debido a esto no estará cubierto por esta póliza. La responsabilidad de la aseguradora bajo la presente póliza no excederá el menor de los siguientes montos:
 - a) El límite aplicable de la póliza para la propiedad destruida o dañada,
 - b) El costo de remplazo de la propiedad o cualquier parte de esta que esté destinada para la misma ocupación y uso, como se calcule al momento de la pérdida.
 - c) El monto desembolsado realmente y necesariamente en el remplazo de dicha propiedad o parte de esta.
 La aseguradora normalmente espera que el asegurado lleve a cabo la reparación o remplazo de la propiedad asegurada, pero si el asegurado y los aseguradores acuerdan que no es practicable o razonable hacer esto, la aseguradora pagará al asegurado un monto basado en los costos de reparación o remplazo, menos una asignación por honorarios y costos asociados que no se incurran de otro modo. La aseguradora sólo pagará al asegurado hasta la suma asegurada que se muestra en las condiciones particulares.
- 11) Penalidad por declaración incorrecta: Si el valor declarado como se establece en las condiciones particulares es menor a los valores asegurados correctos como se determina en el punto anterior, entonces cualquier recuperio de otro modo pagadero bajo la presente se reducirá en la misma proporción que los valores declarados son a los valores que debían haber declarado, y el asegurado coasegurará la diferencia.
- 12) Notificación de siniestros: El asegurado, al conocer de una ocurrencia probable de dar lugar a un siniestro bajo la presente, debe dar aviso escrito tan pronto como sea razonablemente practicable a la aseguradora y al corredor, nombrado para tales fines en las condiciones particulares, quien habrá de avisar a la aseguradora dentro de 7 (siete) días del conocimiento de una ocurrencia y es condición precedente para la responsabilidad de la aseguradora que la mencionada notificación sea entregada por el asegurado como se dispone en la presente póliza. Si el asegurado presenta un reclamo bajo el presente seguro, debe entregar a la aseguradora la información y evidencia pertinentes que pueda ser razonablemente requerida y cooperar completamente en la investigación o ajuste de cualquier reclamo. Si lo requiere la aseguradora, el asegurado debe someterse a examen bajo juramento por cualquier persona designada por los aseguradores.
- 13) Prueba de pérdida: El asegurado deberá proporcionar una prueba jurada y firmada de la pérdida dentro de 60 (sesenta) días luego de la ocurrencia de una pérdida (a menos que la aseguradora extiendan dicho periodo)

estableciendo la hora, lugar y causa de la pérdida, el interés del asegurado y de otros en la propiedad, el valor razonable de esta y el monto de pérdida o daño de la misma.

Si la aseguradora no recibe dicha prueba de pérdida dentro de dos años desde la fecha de expiración de esta póliza, estarán liberados de toda responsabilidad bajo la presente.

En cualquier reclamo y/o acción, demanda o proceso para hacer cumplir un reclamo por pérdida bajo esta póliza, la carga de probar que la pérdida es recuperable bajo la presente póliza y que no es aplicable ninguna limitación o exclusión y que la cuantía de la pérdida corresponderá al asegurado.

- 14) Subrogación: Cualquier liberación de responsabilidad comprometida por escrito por el asegurado antes de una pérdida bajo la presente no afectará esta póliza o el derecho del asegurado de recuperar bajo la presente. Se renuncia al derecho de subrogación contra cualquiera de las compañías subsidiarias o afiliadas del asegurado o cualquier otra compañía asociada con el asegurado mediante propiedad o administración.

En el evento de cualquier pago bajo la presente póliza, la aseguradora será subrogante en la medida de dicho pago para todos los derechos del asegurado de recupero relacionados a la misma. El asegurado ejecutará todos los documentos requeridos, cooperará con la aseguradora y, contra requerimiento de la aseguradora, se presentará a audiencias y juicios y asistirá en efectuar ajustes, asegurar y proporcionar evidencia, conseguirá la asistencia de testigos y en el curso de demandas y realizará lo que sea necesario para asegurar dicho derecho. La aseguradora actuará coordinada con todos los demás intereses involucrados (incluido el asegurado) en el ejercicio de dichos derechos de recupero. Si cualquier monto es recuperado como resultado de dichos procedimientos, dicho monto se distribuirá de acuerdo a las siguientes prioridades:

- Cualquier interés, (incluidos los del asegurado), excluido cualquier deducible o retención del asegurado, que sufra una pérdida del tipo cubierto por la presente póliza y en exceso de la cobertura bajo esta póliza será rembolsada hasta el monto de dicha pérdida (excluido el monto del deducible);
- Del saldo restante, la aseguradora será rembolsada en la medida del pago bajo esta póliza;
- El saldo restante, si existe, operará en beneficio del asegurado o cualquier asegurador otorgando seguro primario a esta póliza con respecto al monto de dicho seguro primario, deducible, retención del asegurado y/o pérdida de un tipo no cubierto por la presente póliza.

El gasto de todos los procedimientos necesarios para el recupero de cualquiera de dichos montos se repartirá entre los intereses involucrados, incluido el asegurado, a razón de sus respectivos recuperos como se ajusten finalmente. Si no hay recupero y los procedimientos se instituyen sólo por iniciativa de la aseguradora, el gasto de estos será asumido por los aseguradores.

- 15) Salvamento y recupero: Todos los salvamentos, recuperos y pagos recuperados o recibidos a continuación de una liquidación de pérdida bajo la presente póliza serán aplicados como si hubieran sido recuperados o recibidos en forma previa a dicha liquidación y todos los ajustes necesarios serán realizados por las partes aquí mencionadas.

- 16) Siniestros falsos o fraudulentos: Si el asegurado presenta cualquier reclamo en conocimiento de que el mismo es falso o fraudulento, con respecto a monto u otro aspecto, la presente póliza quedarán nula y se abandonarán todos los reclamos y beneficios bajo la presente.

- 17) Distorsión: Si el asegurado ha ocultado o distorsionado cualquier hecho o circunstancia material relativa al presente seguro, el presente seguro quedará nulo. Si el asegurado no está seguro qué constituye un hecho(s) o circunstancia(s) material, deberá consultarlo con su corredor o agente.

- 18) Abandono: No habrá abandono a la aseguradora de ninguna propiedad.

- 19) Inspección y auditoría: La aseguradora o sus agentes tendrán permitido, pero no estarán obligados a, inspeccionar la propiedad del asegurado en cualquier momento.

Ni el derecho de los aseguradores de realizar inspecciones ni la realización de éstas o cualquier informe de éstas constituirá compromiso, en nombre de o para el beneficio de, el asegurado nombrado u otros, para determinar o

garantizar que la mencionada propiedad esta segura y saludable, ni que dicha propiedad cumple con leyes, regulaciones, códigos o estándares de ingeniería o de la industria.

La aseguradora podrá examinar y auditar los libros y registros del asegurado en cualquier momento hasta dos años después de la terminación final de esta póliza, en tanto se relacionen con la materia objeto de este seguro.

20) Cesión: La cesión o transferencia de derechos de la presente póliza no será válida a menos que se cuente con el consentimiento escrito previo la aseguradora.

21) Exclusión de derechos de terceros: La presente póliza se hace efectiva exclusivamente entre el asegurado y la aseguradora.

Esta póliza no conferirá ningún beneficio a tercero, incluidos accionistas, y ninguno de dichos terceros podrá hacer valer ningún término de esta póliza.

Esta cláusula no afectará los derechos del asegurado.

22) Cancelación: La presente póliza no podrá ser cancelada por la aseguradora o el asegurado excepto en el evento de no pago de prima en cuyo caso los aseguradores podrán cancelar la póliza a su discreción.

En el evento de no pago de prima, esta póliza podrá ser cancelada por o en nombre de la aseguradora mediante entrega o envío por correo al asegurado o al corredor, a través de correo certificado o prioritario, en la dirección del asegurado que se muestra en esta póliza, de notificación escrita estableciendo cuándo, no menos de 15 (quince) días en adelante, la cancelación será efectiva. El envío por correo del mencionado aviso será prueba suficiente de notificación y la presente póliza será terminada en la fecha y hora especificada en dicho aviso.

Si el periodo de limitación relativo a la entrega de notificación está prohibido o anulado por cualquier ley que controle el establecimiento de éste, dicho periodo se considerará modificado de manera que sea igual al periodo mínimo de limitación permitido por dicha ley.

23) Arbitraje: Si el asegurado y la aseguradora no logran acordar en todo o en parte cualquier aspecto de esta póliza, cada parte, dentro de 10 (diez) días luego de la demanda por escrito de cualquiera de las partes, designará un árbitro competente y desinteresado y los dos elegidos antes de iniciar el arbitraje, seleccionarán un arbitrador competente y desinteresado.

Los árbitros en conjunto determinarán las materias en las que el asegurado y la aseguradora no logran acuerdo y realizarán una resolución sobre esto y la resolución por escrito de dos, debidamente certificada, determinará lo mismo, y si no logran acuerdo, someterán sus diferencias al arbitrador.

Las partes en dicho arbitraje pagarán a los árbitros respectivamente designados por ellas y asumirán igualmente los gastos de arbitraje y los cobros del arbitrador.

- 24) Responsabilidad individual: Las obligaciones de la aseguradora bajo la presente póliza son individuales y no conjuntas y se limitan sólo a sus suscripciones individuales. Los aseguradores no son responsables por la suscripción de cualquier asegurador co-suscriptor que por cualquier razón no satisfaga todo o parte de sus obligaciones.
- 25) Acciones legales contra la aseguradora: nadie presentará acciones legales contra la aseguradora a menos que: el asegurado haya cumplido completamente todos los términos de esta póliza, y las acciones se presenten dentro de 2 (dos) años luego de la expiración o cancelación de esta póliza.
- 26) Cambios materiales: el asegurado notificará a la aseguradora de cualquier cambio de circunstancias que afectarían materialmente el presente seguro.
- 27) Honorarios de expertos: este seguro incluye, dentro de la suma asegurada, los honorarios necesarios y razonables de arquitectos, inspectores, ingenieros consultores y otros expertos profesionales, que se incurran en la rehabilitación o reparación de la propiedad asegurada a continuación de daño asegurado bajo esta póliza.
- 28) Ley: Como se establece en las condiciones particulares
- 29) Jurisdicción: Como se establece en la minuta
- 30) Notificación de demanda: Esta cláusula de notificación de demanda sólo es aplicable a los asegurados con domicilio en estados unidos de américa.

Esta cláusula de notificación de demanda no se interpretará como en conflicto con, o por sobre las obligaciones de las partes en el arbitrio de sus conflictos como se estipula en la disposición de arbitraje en esta póliza. Esta cláusula tiene el propósito de obligar al arbitraje o poner en vigor dicho arbitraje o fall arbitral, no como alternativa a dicha disposición de arbitraje para resolver conflictos que surjan del presente contrato de seguros.

Se acuerda que en el evento de incumplimiento de parte de los suscriptores en el pago de cualquier monto reclamado como adeudado bajo la presente, los aseguradores aquí nombrados, contra requerimiento del asegurado, se someterán a la jurisdicción de una corte de jurisdicción competente de estados unidos de américa. Ninguna parte de esta cláusula constituye o se entenderá como constitutiva de renuncia de los derechos de los aseguradores para dar inicio a cualquier acción en cualquier corte de jurisdicción competente, o para buscar la transferencia de un caso a otra corte como lo permita la ley de estados unidos de américa o de cualquier estado de estados unidos de américa.

Queda además acordado que la notificación de proceso en dicha demanda se realizará a los representantes de los aseguradores establecidos en la minuta y que en cualquier demanda presentada contra cualquiera de ellos sobre este contrato, los aseguradores se someterán a la decisión final de dicha corte o cualquier corte de apelación si corresponde el caso.

Los antes nombrados tienen autorización e instrucciones de aceptar notificación de proceso en nombre de los aseguradores en cualquier demanda y/o contra el requerimiento del asegurado para entregar garantía al asegurado de que cumplirán con asistencia general en nombre de los aseguradores en el evento que se acoja dicha demanda.

Además, conforme a lo establecido en cualquier estatuto de cualquier estado, territorio o distrito de estados unidos de américa, que establezca alguna disposición para esto, los aseguradores aquí nombrado por la presente designan al superintendente, comisionado o director de seguro u otra autoridad especificada para dicho propósito en el estatuto, o su sucesor en el cargo, como su representante legal a quien se han de notificar cualquier proceso legal en cualquier acción, demanda o procedimiento acogido poro en nombre del asegurado o cualquier beneficiario bajo la presente que surja de este contrato de seguros, y por la presente se designa al antes mencionado como la persona a quien la mencionada autoridad se autoriza para enviar por correo dicho proceso o una copia fidedigna de este.

- 31) Notificación legal fuera de Estados Unidos de América: cualquier citación, notificación de proceso a ser entregada a los aseguradores para los fines de presentación de cualquier procedimiento legal contra ellos, en conexión con este seguro será realizada en {completar} de {completar} quien tiene la autoridad de aceptar notificación en su nombre.

Líneas de atención al consumidor:

- Líneas de atención al cliente (57) 601 3190402 en la ciudad de Bogotá o a Nivel Nacional: 01 8000 917500, Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. A 5:00 p.m. en dónde puedes contactarnos en caso de algún tema relacionado con Servicio al cliente. Email: Servicioalcliente.co@Chubb.com.

Defensor al consumidor financiero:

- Estudio Jurídico Ustáriz Abogados Ltda. Carrera. 11A No. 96-51 Oficina 203 Edificio Oficity de Bogotá D.C Teléfono: (+57) 601 610 81 61 Fax (+57) 601 610 81 64. Bogotá-Colombia. Correo electrónico: defensoriachubb@ustarizabogados.com
Página Web: <http://www.ustarizabogados.com>